

قانون اساسی ایالات متحده ایران

فهرست

1		قانون اساسی ایالات متحده ایران
10		قانون اساسی ایالات متحده ایران
10		مقدمه
10		اصول کلی
10		باب اول
10		اصل ۱ ایالات متحده ایران
10		اصل ۲ اهداف
11		اصل ۳ جمهوری مشترک فدرال
11		اصل ۴ ایالات
11		اصل ۵ زبان ها
11		اصل ۶ حکومت قانون
11		اصل ۷ مسئولیت فردی و جمعی
11		باب دوم
11		حقوق اساسی ، شهروندی و اهداف اجتماعی
11		فصل اول
11		حقوق اساسی
11		اصل ۸ کرامت جانداران
11		اصل ۹ برابری حقوق
12		اصل ۱۰ رفتار مسئولین با مردم
12		اصل ۱۱ حق زندگی و آزادی شخصی
12		اصل ۱۲ حمایت از کودکان و نوجوانان
12		اصل ۱۳ حمایت از سالمندان
12		اصل ۱۴ پشتیبانی از نیازمندان
12		اصل ۱۵ حق حریم خصوصی
13		اصل ۱۶ خانواده و روابط دیگر
13		اصل ۱۷ آزادی عقیده، دین و وجدان
13		اصل ۱۸ آزادی بیان و اطلاعات
13		اصل ۱۹ آزادی مطبوعات

۲۰ اصل	آزادی زبان ها	۱۳.....
۲۱ اصل	حمایت از دانش آموزان و دانشجویان	۱۳.....
۲۲ اصل	آزادی علمی	۱۳.....
۲۳ اصل	آزادی هنری	۱۳.....
۲۴ اصل	آزادی تجمع	۱۴.....
۲۵ اصل	آزادی در تشکیل سازمان ها	۱۴.....
۲۶ اصل	آزادی سکونت	۱۴.....
۲۷ اصل	ممنوعیت اخراج و استرداد	۱۴.....
۲۸ اصل	تضمین مالکیت شخصی	۱۴.....
۲۹ اصل	آزادی فعالیت اقتصادی	۱۴.....
۳۰ اصل	آزادی سندیکائی	۱۴.....
۳۱ اصل	تضمین دادرسی	۱۴.....
۳۲ اصل	تضمین دسترسی به دادگاهها	۱۵.....
۳۳ اصل	دادرسی قضائی	۱۵.....
۳۴ اصل	سلب آزادی	۱۵.....
۳۵ اصل	دادرسی کیفری	۱۵.....
۳۶ اصل	حق عریضه	۱۵.....
۳۷ اصل	حقوق سیاسی	۱۵.....
۳۸ اصل	تحقق حقوق اساسی	۱۶.....
۳۹ اصل	محدودیت حقوق اساسی	۱۶.....
فصل دوم	حقوق مدنی و سیاسی	۱۶.....
۴۰ اصل	حقوق مدنی	۱۶.....
۴۱ اصل	کسب و سلب تابعیت	۱۶.....
۴۲ اصل	اعمال حقوق سیاسی	۱۶.....
۴۳ اصل	شفافیت مالی در امور انتخابات و رأی گیری ها	۱۷.....
۴۴ اصل	شهروندان خارج از کشور	۱۷.....
فصل سوم	اهداف اجتماعی	۱۷.....
۴۵ اصل	امنیت اجتماعی	۱۷.....

18.....	جمهوری مشترک فدرال، ایالات و شورا ها	باب سوم
18.....	روابط جمهوری مشترک فدرال و ایالات	فصل اول
18.....	وظایف جمهوری مشترک فدرال و ایالات	بخش اول
18.....	وظایف جمهوری مشترک فدرال	اصل ۴۶
18.....	وظایف ایالات	اصل ۴۷
18.....	اصول واگذاری و انجام خدمات حکومتی	اصل ۴۸
18.....	همکاری بین جمهوری مشترک فدرال و ایالات	بخش دوم
18.....	اصول همکاری	اصل ۴۹
18.....	مشارکت در امور فدرالی	اصل ۵۰
19.....	اجرای قوانین فدرال	اصل ۵۱
19.....	خودمختاری ایالتی	اصل ۵۲
19.....	پیمان های بین ایالتی	اصل ۵۳
19.....	اولویت و رعایت قوانین فدرال	اصل ۵۴
19.....	شورا ها ی شهر و روستا	بخش سوم
19.....	خودمختاری شورا ها	اصل ۵۵
20.....	تضمین های فدرالی	بخش چهارم
20.....	قانون اساسی ایالت	اصل ۵۶
20.....	نظم منطبق بر قانون اساسی ایالت	اصل ۵۷
20.....	تعداد و قلمرو ایالات	اصل ۵۸
21.....	مسئولیت ها	فصل دوم
21.....	روابطه با کشورهای دیگر	بخش اول
21.....	امور خارجه	اصل ۵۹
21.....	مشارکت ایالات در اتخاذ سیاست خارجه	اصل ۶۰
21.....	روابط ایالات با کشورهای خارجی	اصل ۶۱
21.....	امنیت، دفاع ملی و نیروی پشتیبانی مدنی	بخش دوم
21.....	امنیت	اصل ۶۲
21.....	نیروهای مسلح	اصل ۶۳
22.....	خدمت نظام وظیفه و خدمات جایگزین	اصل ۶۴

۶۵ اصل	۲۲..... سازماندهی، آموزش و تجهیزات نیروهای مسلح
۶۶ اصل	۲۲..... نیروی پشتیبانی مدنی
بخش سوم	۲۲..... آموزش، پژوهش و فرهنگ
۶۷ اصل	۲۳..... آموزش و پرورش
۶۸ اصل	۲۳..... مدارس
۶۹ اصل	۲۳..... آموزش فنی حرفه ای
۷۰ اصل	۲۳..... مؤسسات تحصیلات عالی
۷۱ اصل	۲۳..... پژوهش علمی
۷۲ اصل	۲۴..... دوره های ادامه تحصیل و فنی حرفه ای
۷۳ اصل	۲۴..... کمک هزینه تحصیلی
۷۴ اصل	۲۴..... تشویق کودکان و نوجوانان
۷۵ اصل	۲۴..... آموزش موسیقی
۷۶ اصل	۲۴..... ورزش
۷۷ اصل	۲۴..... فرهنگ
۷۸ اصل	۲۴..... زبان ها
۷۹ اصل	۲۵..... فیلم
۸۰ اصل	۲۵..... رابطه دولت و دین
۸۱ اصل	۲۵..... آمار
بخش چهارم	۲۵..... محیط زیست و برنامه ریزی مربوطه
۸۲ اصل	۲۵..... استفاده مفید و پایدار
۸۳ اصل	۲۵..... محافظت از محیط زیست
۸۴ اصل	۲۵..... بهره برداری از زمین
۸۵ اصل	۲۵..... نقشه برداری
۸۶ اصل	۲۶..... آب
۸۷ اصل	۲۶..... محیط سبز و جنگل
۸۸ اصل	۲۶..... میراث فرهنگی و طبیعی
۸۹ اصل	۲۶..... ماهی گیری و شکار
۹۰ اصل	۲۶..... حمایت از حیوانات

27.....	نیروگاه ها و وسایل حمل و نقل عمومی	بخش پنجم
27.....	نیروگاه انرژی	اصل ۹۱
27.....	وسایل حمل و نقل عمومی	اصل ۹۲
27.....	راه و ترابری	اصل ۹۳
27.....	جاده ها	اصل ۹۴
28.....	وسایل نقلیه سنگین	اصل ۹۵
28.....	راه آهن، فرودگاه و دیگر وسایل حمل و نقل	اصل ۹۶
28.....	استفاده از عوارض	اصل ۹۷
28.....	انرژی و ارتباطات	بخش ششم
28.....	سیاست انرژی	اصل ۹۸
28.....	انرژی هسته ای	اصل ۹۹
28.....	انتقال نیرو	اصل ۱۰۰
29.....	خدمات پستی و ارتباطات راه دور	اصل ۱۰۱
29.....	رادیو و تلویزیون	اصل ۱۰۲
29.....	اقتصاد	بخش هفتم
29.....	اصول سیستم اقتصادی	اصل ۱۰۳
29.....	فعالیت های بخش خصوصی	اصل ۱۰۴
29.....	رقابت اقتصادی	اصل ۱۰۵
29.....	حمایت از مصرف کننده گان	اصل ۱۰۶
30.....	بانک و بیمه	اصل ۱۰۷
30.....	سیاست پولی	اصل ۱۰۸
30.....	سیاست اقتصادی	اصل ۱۰۹
30.....	سیاست اقتصادی خارجی	اصل ۱۱۰
30.....	تامین مایحتاج مردم	اصل ۱۱۱
30.....	منابع طبیعی	اصل ۱۱۲
30.....	پشتیبانی ساختاری	اصل ۱۱۳
31.....	کشاورزی	اصل ۱۱۴
31.....	تامین مواد غذائی	اصل ۱۱۵

۱۱۶	اصل	مشروبات الکلی	۳۱.....
۱۱۷	اصل	تسلیحات	۳۱.....
بخش هشتم		مسکن، اشتغال، تأمین اجتماعی و بهداشت	۳۲.....
۱۱۸	اصل	ساخت مسکن و مالکیت برآن	۳۲.....
۱۱۹	اصل	موجر و مستاجر	۳۲.....
۱۲۰	اصل	اشتغال	۳۲.....
۱۲۱	اصل	دستمزد	۳۲.....
۱۲۲	اصل	بیمه اجتماعی	۳۲.....
۱۲۳	اصل	ارتقاء توانبخشی معلولین	۳۳.....
۱۲۴	اصل	حمایت از بیکاران	۳۳.....
۱۲۵	اصل	حمایت از سالمندان و معلولین	۳۳.....
۱۲۶	اصل	کمک به نیازمندان	۳۳.....
۱۲۷	اصل	حمایت از خانواده	۳۳.....
۱۲۸	اصل	خدمات اساسی پزشکی	۳۴.....
۱۲۹	اصل	حفاظت از بهداشت و سلامتی عمومی	۳۴.....
۱۳۰	اصل	تحقیقات علمی در مورد انسان	۳۴.....
۱۳۱	اصل	علم تولید مثل و مهندسی ژنتیک انسانی	۳۴.....
۱۳۲	اصل	علم پزشکی پیوند	۳۴.....
۱۳۳	اصل	مهندسی ژنتیک در مورد انسانها و طبیعت	۳۴.....
بخش نهم		قوانین مدنی و جزائی	۳۵.....
۱۳۴	اصل	قانون مدنی	۳۵.....
۱۳۵	اصل	قانون جزائی	۳۵.....
بخش دهم		اقامت و اسکان اتباع خارجی	۳۵.....
۱۳۶	اصل	اتباع خارجی و پناهندگی	۳۵.....
فصل سوم		امور مالی	۳۵.....
۱۳۷	اصل	مدیریت مالی	۳۵.....
۱۳۸	اصل	اصول مالیاتی	۳۵.....
۱۳۹	اصل	مالیات	۳۶.....

اصل ۱۴۰	هماهنگی در مالیات گذاری	36
اصل ۱۴۱	مالیات ویژه	36
اصل ۱۴۲	گمرک	36
اصل ۱۴۳	توازن عادلانه منابع و بار مالی	36
باب چهارم حقوق سیاسی مردم		
فصل اول	مفاد کلی	37
اصل ۱۴۴	حقوق سیاسی	37
اصل ۱۴۵	احزاب سیاسی	37
فصل دوم	دمکراسی مستقیم	37
اصل ۱۴۶	لایحه مردمی و رفراندوم (همه پرسی)	37
اصل ۱۴۷	لایحه مردمی	38
اصل ۱۴۸	رفراندوم (همه پرسی)	38
اصل ۱۴۹	اکثریت مورد نیاز	38
باب پنجم مقامات جمهوری مشترک فدرال		
فصل اول	مفاد کلی	38
اصل ۱۵۰	نهادهای عالی جمهوری مشترک فدرال و کاندید شدن	38
اصل ۱۵۱	صلاحیت اعضا و شفافیت	39
اصل ۱۵۲	مدت تصدی	39
اصل ۱۵۳	مسئولیت حکومت در زیان رسانی	39
اصل ۱۵۴	اشتغال و حقوق کارمندان	39
اصل ۱۵۵	مشاوره در روند قانونگذاری	39
فصل دوم	پارلمان فدرال	39
بخش اول	جایگاه و تشکیلات	39
اصل ۱۵۶	جایگاه	39
اصل ۱۵۷	مجلس	40
اصل ۱۵۸	سنا	40
اصل ۱۵۹	جلسات	40
اصل ۱۶۰	مدیر جلسه	40

۴۰.....	اصل ۱۶۱	کمیسیون های پارلمانی.....
۴۱.....	اصل ۱۶۲	دفتر خدماتی پارلمان.....
۴۱.....	بخش دوم	روند تصمیم گیری
۴۱.....	اصل ۱۶۳	جلسات جداگانه.....
۴۱.....	اصل ۱۶۴	جلسات مشترک (مجمع عمومی)
۴۱.....	اصل ۱۶۵	عمومی بودن جلسات
۴۱.....	اصل ۱۶۶	تصمیم گیری
۴۱.....	اصل ۱۶۷	لایحه و درخواست
۴۱.....	اصل ۱۶۸	مصونیت
۴۲.....	بخش سوم	مسئولیت ها
۴۲.....	اصل ۱۶۹	فرم مصوبات پارلمان فدرال.....
۴۲.....	اصل ۱۷۰	قانون گذاری
۴۲.....	اصل ۱۷۱	قانونگذاری اضطراری
۴۲.....	اصل ۱۷۲	روابط با خارج و قراردادهای بین المللی.....
۴۳.....	اصل ۱۷۳	امور مالی
۴۳.....	اصل ۱۷۴	انتخاب اعضاء حکومت فدرال و قضات دیوان عالی قضائی
۴۳.....	اصل ۱۷۵	نظارت.....
۴۳.....	اصل ۱۷۶	بررسی کارآمد اقدامات حکومت
۴۳.....	اصل ۱۷۷	ابلاغ تکالیف به حکومت
۴۳.....	اصل ۱۷۸	نقش پارلمان در روابط حکومت فدرال با ایالات
۴۳.....	اصل ۱۷۹	سایر وظایف و اختیارات
۴۴.....	فصل سوم	حکومت و سیستم اداری فدرال.....
۴۴.....	بخش اول	تشکیل و روند کاری
۴۴.....	اصل ۱۸۰	حکومت فدرال
۴۴.....	اصل ۱۸۱	ترکیب و انتخاب اعضاء حکومت فدرال
۴۴.....	اصل ۱۸۲	ریاست جمهوری مشترک فدرال.....
۴۴.....	اصل ۱۸۳	روش کار وزرا و نقش وزارتخانه ها
۴۵.....	اصل ۱۸۴	سیستم اداری فدرال

45.....	مستولیت ها	بخش دوم
45.....	سیاست حکومت فدرال	اصل ۱۸۵
45.....	لایحه قانونی	اصل ۱۸۶
45.....	تنظیم آئین نامه و اجرای قوانین و احکام	اصل ۱۸۷
45.....	امور مالی	اصل ۱۸۸
45.....	امور خارجه	اصل ۱۸۹
45.....	امنیت درون و برون مرزی	اصل ۱۹۰
46.....	روابط بین جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها	اصل ۱۹۱
46.....	سایر وظایف و اختیارات	اصل ۱۹۲
46.....	قوه قضائی	فصل چهارم
46.....	دیوان عالی قضائی	اصل ۱۹۳
46.....	صلاحیت دیوان عالی قضائی	اصل ۱۹۴
47.....	قوانین قابل بررسی	اصل ۱۹۵
47.....	دسترسی به دیوان عالی قضائی	اصل ۱۹۶
47.....	مراجع قضائی ایالتی	اصل ۱۹۷
47.....	استقلال قوه قضائیه	اصل ۱۹۸
47.....	تجدید نظر در قانون اساسی فدرال	باب ششم
47.....	تجدید نظر	فصل اول
47.....	اصول	اصل ۱۹۹
48.....	پروسه	اصل ۲۰۰
48.....	اجراء	اصل ۲۰۱
48.....	مقررات انتقالی	فصل دوم
48.....	زمان اجراء	اصل ۲۰۲
48.....		اصل

قانون اساسی ایالات متحده ایران

مقدمه

ما مردم ایالات متحده ایران
با اراده ای مصمم در دفاع از آزادی و صلح
با احترام به کرامت انسان و طبیعت
با رعایت حقوق اقلیت ها
و باور راسخ که توانائی و عظمت یک مردم در خوشبختی ضعیف ترین اعضای جامعه جلوه گر است
این قانون اساسی را تصویب میکنیم.

باب اول اصول کلی

اصل ۱ ایالات متحده ایران

مردم ایالات ایلام، اصفهان، آذربایجان، بلوچستان، تهران، خراسان، خوزستان، فارس، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران، ترکمن صحرا، همدان و ایالات متحده ایران را تشکیل میدهند.¹

ایالات متحده ایران متشکل است از ایالت های مذکور و یک جمهوری مشترک فدرال . آنها همگی جمهوری های هستند دموکراتیک و حامی ضعفا.

ایالات متحده ایران بر اساس اتحاد داوطلبانه ایالت ها که دارای حقوق برابر هستند شکل گرفته است. هر ایالت حق جدائی آزادانه از ایالات متحده ایران را برای خود محفوظ می دارد.

اساس قدرت دولت مردم است. کل قدرت دولت توسط مردم در انتخابات و آراء و از طریق ارگان های مقننه، اجرائیه و قضائی تبلور می یابد.

پایتخت کشور است.

..... روز ملی است.

اصل ۲ اهداف

ایالات متحده ایران از آزادی و حقوق مردم ونیز از استقلال و امنیت کشور محافظت می کند.

ایالات متحده ایران رفاه اجتماعی، اتحاد مردمی، توسعه پایدار و تنوع فرهنگی کشور را ارتقا می بخشد.

¹ در مدت کوتاهی بعد از انقلاب، تعیین ایالت و تعلق به آن توسط مردم مناطق مذکور در انتخاباتی آزاد صورت میگیرد. و بعد قانون اساسی هم به رأی گذاشته میشود (برای توضیحات بیشتر به نوشتار "مانیفست /دوران گذار" مراجعه شود).

با قبول مسئولیت در برابر نسل های آینده وبا احترام به طبیعت، ایالات متحده ایران در چارچوب قانون از منابع طبیعی و حیوانات محافظت می کند.

ایالات متحده ایران ضامن حداکثر برابری فرصت ها ما بین شهروندانش است.

نیمی از اعضاء حکومت ها، پارلمان ها و دادگاه های کشور زن هستند².

ایالات متحده ایران حافظ منابع طبیعی بشکل پایدار و پایبند به نظمی عادلانه و صلح آمیز در کل جهان است.

اصل ۳ جمهوری مشترک فدرال

جمهوری مشترک فدرال متشکل است از پارلمان فدرال، حکومت فدرال و دیوان عالی قضائی.

اصل ۴ ایالات

ایالات در همه امور خویش خودمختار هستند بجز در مواردی که بوسیله این قانون به جمهوری مشترک فدرال واگذار شده است. همه ایالات جمهوری هستند و از این رو دارای مجلس ، حکومت و دادگاه های خویش هستند.

اصل ۵ زبان ها

زبان های کشور فارسی، کردی، ترکی، عربی، گیلکی، مازنی، ترکمنی، لری ، بلوچی و هستند. ایالات میتوانند یک زبان رسمی و یا بیشتر را انتخاب کنند.

اصل ۶ حکومت قانون

کلیه فعالیت های حکومتی ونیز محدودیت های آن براساس قانون است. فعالیت های حکومت باید به نفع مردم انجام شود و متناسب با اهداف مورد نظر اعمال شوند. مؤسسات حکومتی و اشخاص خصوصی با حسن نیت عمل میکنند. ایالات متحده ایران قوانین بین المللی را رعایت میکند.

اصل ۷ مسئولیت فردی و جمعی

همه مسئولیت شخصی خود را به عهده می گیرند و مطابق با توانائیشان در دستیابی به اهداف جامعه و دولت سهیم هستند.

باب دوم حقوق اساسی ، شهروندی و اهداف اجتماعی

فصل اول حقوق اساسی

اصل ۸ کرامت جانداران

کرامت انسان و حیوان محفوظ است.

اصل ۹ برابری حقوقی

همه انسان ها در برابر قانون مساوی هستند.

هیچ کس حق ندارد کسی را مورد تبعیض قرار دهد، منجمله به خاطر اصل ونسب ، ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، سن، زبان، موقعیت اجتماعی، شیوه زندگی، اعتقادات مذهبی، عقیدتی یا سیاسی و یا به خاطر ناتوانی جسمی، روحی و روانی. کلیه انسانها منجمله زن و مرد و کوئیر از حقوق مساوی برخوردارند. در قانون برابری حقوقی و حقیقی آنها به ویژه در خانواده،

² مسلما کوئیر ها هم در این تناسبات نقش دارند.

تحصیل و اشتغال تضمین می شود. کلیه انسانها منجمله زن و مرد و کوئیر حق دارند برای کار با ارزش برابر دستمزد مساوی دریافت کنند.

ایالات متحده ایران از حقوق برابر و مشارکت افراد دارای معلولیت در همه زمینه های زندگی اجتماعی حمایت می کند. قانون اقدامات لازم را برای رفع تبعیض معلولین تعیین میکند.

اصل ۱۰ رفتار مسئولین با مردم

مسئولین حکومتی موظفند با همه با حسن نیت برخورد کنند. هیچ مسئول حکومتی حق ندارد قدرتتش را به روشی کنترل نشده و یا نامحدود اعمال کند.

اصل ۱۱ حق زندگی و آزادی شخصی

همه انسانها حق زندگی دارند. مجازات اعدام ممنوع است. همه حق آزادی شخصی و بویژه سلامتی جسمی و روحی و آزادی تردد دارند. شکنجه و هر نوع رفتار با مجازات ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز ممنوع است.

اصل ۱۲ حمایت از کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان حق دارند که در امور سلامتی و تکاملی شان از حمایت ویژه ای برخوردار شوند و اینکه با آنها با محبت برخورد شود. خشونت علیه آنها به هر شکلی و از طرف هر کسی ممنوع است.

کودکان باید مورد توجه جدی قرار بگیرند و با احترام با آنها رفتار شود. براین اساس باید آنها را مطابق با سن شان راجع به امورشان مطلع کرد و در تصمیم گیری ها سهمیم کرد.

آنها مجازند حقوق خود را در حد قضاوت عقلانی خویش طلب و یا اجرا کنند.

قبل از اتخاذ هر تصمیمی که بتواند زندگی کودک را تحت تأثیر قرار دهد، باید سلامت جسمی و روحی آن کودک را در اولویت قرار داد. این امر باید در همه شئون جامعه به ویژه در خانواده و توسط مسئولین دولتی رعایت شود.

همه کودکان، فارغ از وضعیت تاهل والدینشان دارای حقوق مساوی هستند.

اصل ۱۳ حمایت از سالمندان

سالمندان حق دارند زندگی خود را مطابق توانشان بطور مستقل شکل و سامان دهند و در روند ترقی جامعه شرکت کنند.

اصل ۱۴ پشتیبانی از نیازمندان

حکومت موظف است به افراد نیازمند و ناتوان از تأمین نیازهای خویش کمک و مراقبت لازم را ارائه دهد و نیزوسایل مالی لازم برای زندگی مناسب در اختیار شان بگذارد.

اصل ۱۵ حق حریم خصوصی

همه حق دارند که در زندگی خصوصی و خانوادگی و نیز در خانه خود و یا در رابطه با کانال های ارتباطی و مجازی از حریم خصوصی برخوردار باشند.

همه حق محافظت در برابر سوءاستفاده از اطلاعات شخصیشان را دارند.

تفتیش منازل و اماکن معمولاً به حکم دادگاه صورت میگیرد. لذا در صورت خطر قریب الوقوع سایر ارگانها هم که در قانون ذکر شده اند میتوانند این امر را اجرا کنند.

اصل ۱۶ خانواده و روابط دیگر

حق ازدواج و تشکیل خانواده تضمین شده است. تعدد ازدواج ممنوع است. هر شخصی حق دارد آزادانه شکل رابطه اش را با یاورش انتخاب کند. علاوه بر ازدواج ایالت ها می توانند اشکال دیگر زندگی مشترک را به رسمیت بشناسند. ثبت آنها توسط حکومت یا دفاتر ثبت انجام می پذیرد. خشونت خانگی به هر شکل ممکن ممنوع است.

اصل ۱۷ آزادی عقیده، دین و وجدان

هر شخصی حق دارد هر زمان که اراده کند عقیده و یا دینش را انتخاب و یا عوض کند. دین و آموزش دینی اموری شخصی هستند. پیوستن به یک جامعه مذهبی و یا شرکت در یک مراسم مذهبی یا پیروی از آموزه های دینی اجباری نیست. هیچ کس مجبور نیست در زمان جنگ علیه وجدانش خدمت سربازی را با سلاح انجام دهد. جزئیات را قانون فدرال مشخص میکند

اصل ۱۸ آزادی بیان و اطلاعات

آزادی بیان و اطلاعات تضمین شده است. هر شخصی حق دارد نظرش را آزادانه شکل دهد و آنرا بدون هیچ محدودیتی بیان و یا با نوشتار و تصویر ادا کند. هر شخصی حق دارد آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشد و اینها را از منابعی که برای عموم آزاد است کسب و یا تکتیر کند.

اصل ۱۹ آزادی مطبوعات

آزادی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است. سانسور ممنوع است. مطبوعات حق دارند که از منبع اطلاعاتیشان حفاظت کنند و آنرا فاش نکنند.

اصل ۲۰ آزادی زبان ها

آزادی استفاده از هر زبانی تضمین شده است. آزادی زبان همچنین شامل زبان اشاره ای و زبان نابینایان است.

اصل ۲۱ حمایت از دانش آموزان و دانشجویان

حق آموزش تحصیلی مناسب و رایگان در کلیه سطوح تضمین شده است.

اصل ۲۲ آزادی علمی

آزادی تحقیق علمی و تدریس دانشگاهی تضمین شده است.

اصل ۲۳ آزادی هنری

آزادی هنری تضمین شده است.

اصل ۲۴ آزادی تجمع

آزادی تشکیل اجتماعات تضمین شده است.

هر شخصی حق دارد تجمع مسالمت آمیز تشکیل دهد. شرکت در آنها اختیاری است.

اعمال خشونت به چنین تجمعاتی ممنوع است.

اصل ۲۵ آزادی در تشکیل سازمان ها

آزادی درست کردن تشکل های سازمان یافته تضمین شده است.

هر شخصی حق دارد سازمانی را تشکیل دهد. عضویت ویا شرکت در فعالیتهای آن سازمان اختیاری است.

اصل ۲۶ آزادی سکونت

اتباع ایالات متحده ایران حق دارند که محل سکونت خود را در هر نقطه از کشور تعیین کنند.

خروج از کشور و یا ورود به آن حق مسلم آنهاست.

اصل ۲۷ ممنوعیت اخراج و استرداد

اخراج اتباع ایالات متحده ایران از کشور میسر نیست. استرداد آنها فقط با رضایت خود آنها به کشوری متمدن و قانونمند ممکن است.

هیچکس به کشوری که در آن ممکن است مورد شکنجه و یا هر نوع رفتار و یا مجازات غیر انسانی قرار گیرد استرداد نمیشود.

اصل ۲۸ تضمین مالکیت شخصی

مالکیت شخصی تضمین شده است.

سلب مالکیت توسط مسئولین حکومتی و همچنین محدودیت های مالکیت که بسان سلب مالکیت هستند تنها زمانی میسرند که منافع عمومی ایجاب کند. قانون نوع و میزان غرامت را تعیین میکند.

اصل ۲۹ آزادی فعالیت اقتصادی

آزادی فعالیت اقتصادی تضمین شده است.

این آزادی به ویژه شامل انتخاب حرفه و همچنین دسترسی آزادانه به مشاغل و حرفه های موجود در بازار آزاد و اجرای آنها است.

اصل ۳۰ آزادی سندیکائی

کارگران و کارفرمایان آزادند که برای حفظ منافع خود اتحادیه تشکیل دهند. عضویت در اتحادیه اختیاری است.

آنها اختلافاتشان را حداقل امکان بوسیله مذاکره و یا با میانجی گری حل میکنند.

اعتصاب کارگری مجاز است. اعتصاب باید به روابط کاری مربوط باشد و تعهد قراردادی عدم توصل به اعتصاب موجود نباشد و یا میانجیگری بی ثمر بوده باشد.

ممنوعیت اعتصاب برای حرفه و یا مشاغل مشخصی مستلزم لایحه ای قانونی است.

اصل ۳۱ تضمین دادرسی

هر شخصی حق دارد که به دعوی حقوقیش از طرف مراجع قضائی و اداری منصفانه و در یک طول زمان معقول رسیدگی شود.

طرفین دعوی حقوقی حق دارند که مقامات مذکور لایحه و استدلالشان را بررسی و تصمیم را با ذکر امکان فرجام و ارائه دلایل اتخاذ کنند.

هر شخصی که از لحاظ مالی ضعیف باشد و دعوی حقوقیش بدون شانس نباشد حق دارد درخواست حذف مخارج رسیدگی و نیز در صورت الزام پشتیبانی حقوقی در دادگاه را کند.

اصل ۳۲ تضمین دسترسی به دادگاهها

هر شخص حق دارد که در دعوی حقوقیش یک مقام قضائی به پرونده اش رسیدگی کند. قانون میتواند استثنائاتی را قائل شود.

اصل ۳۳ دادرسی قضائی

هر شخص که پرونده اش را برای تصمیم گیری قضائی به دادگاه ارجاع میدهد حق دارد که پرونده اش توسط یک دادگاه که در قانون بعنوان مرجع رسیدگی ذکر شده بصورتی صالح، مستقل و مطابق قانون رسیدگی شود. دادگاه های موقت و غیرقانونی ممنوع هستند.

هر شخصی که علیه او شکایت مدنی شده حق دارد که پرونده مربوطه توسط دادگاه محل اقامتش رسیدگی شود مگر اینکه قانون دادگاه دیگری را بعنوان مرجع رسیدگی قید کرده باشد.

جلسات دادگاه و اعلام حکم علنی هستند مگر اینکه قانون استثنائاتی را قید کرده باشد.

اصل ۳۴ سلب آزادی

سلب آزادی فقط در مواردی که در قانون ذکر شده و نیز فقط با روال مقرر در قانون امکانپذیر است.

هرکسی که آزادی اش توسط مسئولین مربوطه سلب شده حق دارد که در اسرع وقت و با روشی قابل درک برای وی راجع به دلایل این محرومیت و حقوق قانونیش در رابطه با سلب آزادیش مطلع شود. به ایشان باید امکان اجرای حقوق قانونیش داده شود. وی بویژه حق دارد وابسته گان نزدیکش را مطلع کند.

هر شخصی که بازداشت میشود حق دارد بلافاصله به محضر قاضی رجوع کند تا ایشان در مورد ادامه و یا ختم فوری سلب آزادی تصمیم بگیرد. شخص بازداشت شده حق دارد که در مدت زمان معقولی حکم دادگاه به وی ابلاغ شود.

هر شخصی که آزادی اش بوسیله هر مقام دیگری غیر از دادگاه سلب شده حق دارد هر زمان به دادگاه اعتراض کند. آنزمان دادگاه در اسرع وقت راجع به حقانیت بازداشت تصمیم میگیرد.

اصل ۳۵ دادرسی کیفری

هر فرد متهم بی گناه محسوب می شود تا زمانی که با حکم قطعی دادگاه مجرم شناخته شود.

هر متهمی حق دارد در اسرع وقت و بصورت واضح در مورد اتهامات وارده مطلع شود. به ایشان باید امکان استفاده از حقوق دفاعیه داده شود.

هر فرد محکوم حق فرجام به دادگاه مافوق را دارد. در مواردی که دیوان عالی قضائی بعنوان آخرین مرجع قضاوت میکند فرجام امکانپذیر نیست.

اصل ۳۶ حق عریضه

هر کس حق دارد به مقامات عریضه ارائه دهد. عریضه هیچگونه مجازاتی در پی نخواهد داشت.

مقامات مسئول موظفند عریضه را دریافت کنند.

اصل ۳۷ حقوق سیاسی

حقوق سیاسی تضمین شده هستند.

تضمین حقوق سیاسی به معنی حمایت از آزادی شهروندان در شکل گیری نظرات و بیان رأی واقعییشان است.

اصل ۳۸ تحقق حقوق اساسی

حقوق اساسی باید در کل نظام قانونی اعمال شوند.

کسانی که وظایف دولتی را انجام می دهند پایبند به حقوق اساسی هستند و موظفند در تحقق آنها کوشا باشند. مسئولین حکومتی و اداری حداکثر تلاش خود را خواهند کرد تا که حقوق اساسی حلالامکان نیز در روابط بین افراد شخصی مورد احترام قرار گیرند.

اصل ۳۹ محدودیت حقوق اساسی

محدودیت در حقوق اساسی مستلزم مبنائی قانونی است. محدودیت های سخت باید در قانون قید شوند، لذا موارد خطر جدی، فوری و غیر قابل اجتناب از این امر مبرا هستند.

لازمه دیگر محدودیت در مورد حقوق اساسی منافع عمومی یا حمایت از حقوق اساسی برتر اشخاص ثالث است.

هرگونه محدودیت در مورد حقوق اساسی باید در عمل بصورتی متناسب اجرا شود.

جوهر حقوق اساسی محفوظ است.

فصل دوم حقوق مدنی و سیاسی

اصل ۴۰ حقوق مدنی

هر شخصی که تابعه یک ایالت باشد همزمان تابعه ایالات متحده ایران نیز محسوب میشود.

هیچ کس نباید به خاطر تابعیتش مورد حمایت یا محرومیت قرار گیرد. لذا این امر در مورد مقررات مربوط به حقوق سیاسی در ایالت ها و نیز در مورد مشارکت مالی در شرکتهای صدق نمی کند، مگر اینکه قانون فدرال مقررات دیگری را وضع کرده باشد.

اصل ۴۱ کسب و سلب تابعیت

کسب تابعیت در رابطه با تولد، ازدواج و فرزندخوانی مطابق قوانین جمهوری مشترک فدرال صورت میگیرد. جمهوری مشترک فدرال همچنین سلب تابعیت و کسب تابعیت مجدد را تدوین می کند.

وی حداقل شرایط برای به تابعیت درآمدن اتباع بیگانه توسط ایالات را تدوین و مجوزهای مربوطه را صادر می کند.

جمهوری مشترک فدرال مسئول تنظیم مقررات تسهیل کسب تابعیت برای کودکان بی تابعیت و کودکان مهاجرین است.

اصل ۴۲ اعمال حقوق سیاسی

مسئولیت قانونگذاری در امور مربوط به اعمال حقوق سیاسی در سطح کشوری بر عهده جمهوری مشترک فدرال است، و در سطح ایالت ها، شهرها و روستاها بر عهده ایشان است.

حقوق سیاسی در محل سکونت قطعی قابل اجراء هستند، گرچه جمهوری مشترک فدرال و ایالات میتوانند استثنائاتی را قائل شوند.

هیچ کس نمی تواند حقوق سیاسی خود را همزمان در بیش از یک ایالت طلب کند.

ایالت ها، شهرها و روستاها می توانند شرایط اعمال حقوق سیاسی برای بیگانگان مقیم خود را تدوین کنند.

اصل ۴۳ شفافیت مالی در امور انتخابات و رأی گیری ها

جمهوری مشترک فدرال شفافیت مالی در امور زیر را تنظیم میکند:

(الف) احزاب و تشکیلات صنفی

(ب) تبلیغات در رابطه با انتخابات اعضاء مجلس ملی

(پ) تبلیغات در رابطه با رأی گیری در سطح کشور

پذیرش نقدینگی گمنام و نیز مزایای غیر نقدی گمنام ممنوع است. قانون استثنائات را مقرر می کند.

مجازات عدم رعایت شفافیت مالی توسط قانون تعیین می شود.

اصل ۴۴ شهروندان خارج از کشور

جمهوری مشترک فدرال روابط بین شهروندان خارج از کشور و نیز روابط آنها با میهن را ترویج و تشویق می کند. وی میتواند در این امور از تشکلهائی که این هدف را دنبال میکنند پشتیبانی کند.

جمهوری مشترک فدرال در مورد حقوق و تعهدات شهروندان در خارج از کشور به ویژه در رابطه با اعمال حقوق سیاسی در میهن، خدمت نظام وظیفه، پشتیبانی به آنها و بیمه تأمین اجتماعی شان قانونگذاری میکند.

فصل سوم اهداف اجتماعی

اصل ۴۵ امنیت اجتماعی

جمهوری مشترک فدرال و ایالات، به منظور مکمل مسئولیت شخصی و ابتکار عمل فردی، حداکثر تلاش خود را در موارد زیر بعمل میاورند تا که:

(الف) هر فردی از مزایای امنیت اجتماعی برخوردار باشد.

(ب) هر فردی به مراقبت های درمانی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

(پ) خانواده ها مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

(ج) کودکان و نوجوانان و همچنین افراد شاغل بتوانند تحصیلات لازم را سپری کنند و مطابق با توانائی های خود از آموزش های اساسی و پیشرفته بهره مند شوند.

(چ) کودکان و نوجوانان در پیشرفت خود به افراد مستقل و مسئول تشویق شوند و در ادغام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شان حمایت شوند.

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها تعهد میکنند که همه افراد در برابر پیامدهای اقتصادی ناشی از سالمندی، ناتوانی، بیماری، سوانح، بیکاری، زایمان، یتیم شدن و بیوه شدن حمایت لازم را دریافت کنند.

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها در چارچوب مسئولیت های قانونی خود و با استفاده از منابع موجودشان در تحقق اهداف اجتماعی خواهند کوشید.

از اهداف اجتماعی دولت نمیتوان ادعای فردی برای استفاده از خدمات حکومتی را استنباط کرد.

فصل اول روابط جمهوری مشترک فدرال و ایالات
بخش اول وظایف جمهوری مشترک فدرال و ایالات

اصل ۴۶ وظایف جمهوری مشترک فدرال

جمهوری مشترک فدرال وظایفی را که توسط این قانون اساسی به آن واگذار شده است انجام می دهد.

اصل ۴۷ وظایف ایالات

ایالات وظایفی را که در محدوده اختیارات خود دارند انجام میدهند. آنها وظایف جمهوری مشترک فدرال را برسمیت می شناسد.

اصل ۴۸ اصول واگذاری و انجام خدمات حکومتی

جمهوری مشترک فدرال خدماتی را که در واقع در حوزه مسئولیت ایالات هستند تنها در صورتی به عهده میگیرد که ایالات خود قادر به انجام آن نباشند و یا نیاز به هماهنگی یکنواخت توسط جمهوری مشترک فدرال لازم باشد.

هر واحد کشوری که از خدمات حکومتی بهره مند شود، متقبل مخارج آنها می شود و نیز در مورد مصرف خدمات تصمیم میگیرد. خدمات پایه ای باید به روشی قابل مقایسه در دسترس همه افراد قرار گیرند.

خدمات حکومتی باید از نقطه نظر اقتصادی معقول و نیز بر حسب نیاز اجرا شوند.

بخش دوم همکاری بین جمهوری مشترک فدرال و ایالات

اصل ۴۹ اصول همکاری

جمهوری مشترک فدرال و ایالات در انجام وظایف پشتیبان یکدیگرند و با هم همکاری میکنند.

آنها ملاحظه یکدیگر را میکنند و به همدیگر کمکهای اداری و قضائی متقابل را ارائه میدهند.

مقامات عالی رتبه جمهوری مشترک فدرال باید به تناسبی معقول از شهروندان ایالات باشند. سایر مقامات جمهوری مشترک فدرال کارمندان شان را اصولاً از میان شهروندان بومی آن ایالتی انتخاب میکنند که در آن فعالیت دارند.

ایالات و جمهوری مشترک فدرال اختلافاتشان را حداقل امکان با مذاکره یا میانجیگری حل می کنند. در صورت عدم توافق دیوان عالی قضائی تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

اصل ۵۰ مشارکت در امور فدرالی

در مواردی که توسط قانون اساسی فدرال مشخص شده است ایالات در روند تصمیم گیری کشوری و به ویژه در روند قانونگذاری شرکت می کنند.

جمهوری مشترک فدرال باید اهداف و نیت خود را به طور کامل و به موقع به ایالات اطلاع دهد. جمهوری مشترک فدرال با ایالاتی که منافعتشان در راستای تصمیم وی میتواند تحت تأثیر قرار گیرد از قبل مشورت می کند.

اصل ۵۱ اجرای قوانین فدرال

ایالات قانون اساسی و قوانین فدرال را اجرا میکنند.

جمهوری مشترک فدرال و ایالات میتوانند با هم توافق کنند که ایالات در اجرای قوانین کشوری به اهداف و نتایج خاصی بایستی برسند و به این منظور برنامه هائی را اجرا خواهند کرد که از طریق جمهوری مشترک فدرال حمایت مالی میشوند.

جمهوری مشترک فدرال به این مسئله که ایالات در سازماندهی امور خود از آزادی قابل توجهی برخوردارند احترام میگذارد و ویژگی های آنها را در نظر میگیرد.

اصل ۵۲ خودمختاری ایالتی

جمهوری مشترک فدرال خودمختاری ایالات را به رسمیت میشناسد.

جمهوری مشترک فدرال به این امر احترام میگذارد که ایالات وظایفشان را خود به عهده می گیرند و استقلال سازمانی آنها را هم برسمیت می شناسد. جمهوری مشترک فدرال به این امر واقف است که ایالات باید منابع مالی کافی برای انجام وظایف خود در دسترس داشته باشند و آنها را در این امر یاری میدهد.

اصل ۵۳ پیمان های بین ایالتی

ایالات میتوانند با یکدیگر پیمان ببندند و سازمانها و نهادهای مشترکی را تأسیس کنند. آنها میتوانند بویژه وظایف مهم منطقه ای شان را مشترکاً بر عهده بگیرند و برای حل اختلافاتشان نهادهای لازمه را تشکیل دهند.

جمهوری مشترک فدرال میتواند در محدوده اختیارات خود در چنین سازمانها یا نهادها شرکت کند.

پیمان های بین ایالات نباید مغایر قوانین فدرال و منافع جمهوری مشترک فدرال و یا حقوق سایر ایالات باشد. پیمانها باید به جمهوری مشترک فدرال اطلاع داده شوند.

اصل ۵۴ اولویت و رعایت قوانین فدرال

قانون فدرال بر قانون ایالتی ارجعیت دارد.

جمهوری مشترک فدرال بر پیروی ایالات از قوانین فدرال نظارت میکند.

بخش سوم شورا های شهر و روستا

اصل ۵۵ خودمختاری شوراها

ساکنین هر شهر و روستا در اداره امور خویش نقش بسزائی دارند و در پیشبرد این امر دارای تشکیلات لازم و مستقل هستند.

آنها در چارچوب قوانین ایالت خویش قوانین محلی خود را تدوین میکنند. قانونگذاری در روستا توسط شورای مجمعی عمومی و در شهر توسط شورای نمایندگان صورت میگیرد. هر شورا دارای اساسنامه ای است.

هر شهر و روستا دارای قوه مجریه منتخب ساکنین هستند.

شهر و روستا در بستر یک بخشداری قراردارند. بخشداری میتواند شامل تنها یک شهر و یا یک شهر و چند روستا و یا فقط چند روستا باشد. قوه مجریه و قوانین هر بخشداری که شامل بیشتر از تنها یک شهر است توسط مردم بخشداری مربوطه تعیین و تدوین میشوند.

واجدین حق رأی در موارد زیر تصمیم گیری میکنند:

پ) کلیه اموری که بنا بر قوانین ایالتی و روستائی و یا شهری در حوزه مسئولیت روستاها و شهرهاست.

روستاها و شهرها کلیه وظایف عمومی را که مسئولیت آنها نه بعهده جمهوری مشترک فدرال و یا ایالت است انجام می دهند. ایالت و روستاها و شهرها در مورد وظایف عمومی توافق می کنند، که آیا روستاها و شهرها آنها را به تنهایی و یا با همکاری ایالت انجام میدهند. این وظایف بویژه عبارتند از مدرسه، ورزش، حمل و نقل، آب، انرژی، کشاورزی، مسکن، دفع زباله، نظم و امنیت.

قوه مجریه ایالت می تواند بنا به درخواست روستاها و شهرها و یا با رضایت آنها وظایفی را برای اجرای مستقل توسط روستاها و شهرها واگذار کند. در این راستا ایالت توانائی روستاها و شهرها را در نظر می گیرد و زحماتشان را بگونه ای مناسب جبران می کند.

خودمختاری روستاها و شهرها شامل حق تعیین مالیات و مصرف آن در درجه اول در راستای منافع ساکنینشان است.

روستاها و شهرها میتوانند با یکدیگر قرارداد ببندند و تشکیلات و نهادهای مشترکی ایجاد کنند. آنها می توانند به ویژه وظایف منطقه ای را با هم انجام دهند. قانون ایالتی شرایطی را که تحت آن اینگونه قراردادها باید توسط رأی دهندگان یا پارلمان ایالتی به تصویب برسند مشخص می کند.

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها باید در فعالیت های خود پیامدهای احتمالی برای روستاها و شهرها را در نظر بگیرند. در این راستا آنها موقعیت ویژه شهرها و روستاها و مناطق کوهستانی را در نظر می گیرند.

نظارت بر روستاها و شهرها بر عهده بخشداری و قوه مجریه ایالت است.

بخش چهارم تضمین های فدرالی

اصل ۵۶ قانون اساسی ایالت

هر ایالتی دارای قانون اساسی است. این قانون مستلزم تأیید مردم ایالت است، و در صورت درخواست اکثریت مردم مورد تجدید نظر قرار میگیرد.

قانون اساسی ایالت مستلزم تأیید جمهوری مشترک فدرال است. جمهوری مشترک فدرال قانون اساسی ایالت را تأیید و تضمین می کند مشروط بر اینکه مغایر قوانین فدرال نباشد.

اصل ۵۷ نظم منطبق بر قانون اساسی ایالت

جمهوری مشترک فدرال از نظم عمومی مبتنی بر قانونی اساسی ایالت حمایت میکند.

آن زمان که نظم عمومی در یک ایالت مختل شود و یا در معرض خطر قرارگیرد و آن ایالت خود به تنهایی و یا به کمک سایر ایالات قادر به ایجاد مجدد نظم و آرامش نباشد، جمهوری مشترک فدرال با درخواست ایالت مربوطه برای استقرار مجدد نظم دخالت خواهد کرد.

اصل ۵۸ تعداد و قلمرو ایالات

جمهوری مشترک فدرال از موجودیت و قلمرو ایالات محافظت میکند.

هرگونه تغییر در تعداد ایالات به موجب ادغام و یا تقسیم در چهارچوب ایالات متحده ایران مستلزم رضایت ایالات ذریبط و همچنین رضایت اکثریت مردم کشور و اکثریت ایالات است.

هرگونه تغییر در قلمرو جغرافیائی یک ایالت مستلزم رضایت شهروندان ایالات مربوطه و همچنین تصویب پارلمان فدرال است.

هرگونه تغییر در حدود مرزی بین ایالات مستلزم رضایت ایالات مربوطه است.

فصل دوم

مسئولیت ها

بخش اول

روابطه با کشورهای دیگر

اصل ۵۹ امور خارجه

جمهوری مشترک فدرال مسئول امور خارجه است.

وی در سیاست خارجه حافظ استقلال کشور و رفاه مردم است. وی به ویژه در کاهش فقر تلاش می کند و احترام به حقوق بشر و دموکراسی، همزیستی مسالمت آمیز مردمان و حفظ منابع طبیعی را ترویج می کند.

جمهوری مشترک فدرال در سیاست خارجه خویش به مسئولیتهای ایالات احترام میگذارد و حافظ منافشان است.

اصل ۶۰ مشارکت ایالات در اتخاذ سیاست خارجه

مشارکت ایالات در اوان روند تصمیم گیری در مورد سیاست خارجه ای که بر مسئولیت ها و یا منافعشان میتواند تاثیر گذار باشد الزامی است.

در این رابطه جمهوری مشترک فدرال به صورت کامل و به موقع به ایالات اطلاع می دهد و با آنها مشورت خواهد کرد.

نظرات ایالات در صورت تحت تأثیر قرار گرفتن مسئولیتهای ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین مواردی ایالات به شیوه ای مناسب در مذاکرات بین المللی شرکت میکنند.

اصل ۶۱ روابط ایالات با کشورهای خارجی

ایالات میتوانند در مورد موضوعاتی که در محدوده اختیاراتشان است با کشورهای خارجی معاهده منعقد کنند.

این معاهدات نمیتوانند با قانون یا منافع جمهوری مشترک فدرال و یا قوانین دیگر ایالات مغایرت داشته باشند. ایالات قبل از انعقاد پیمان باید جمهوری مشترک فدرال را در جریان بگذارند.

ایالات میتوانند مستقیماً با مقامات رتبه پایین خارجی مذاکره کنند. در موارد دیگر جمهوری مشترک فدرال به نمایندگی از ایالت مذاکرات را انجام می دهد.

بخش دوم

امنیت، دفاع ملی و نیروی پشتیبانی مدنی

اصل ۶۲ امنیت

جمهوری مشترک فدرال و ایالات در محدوده اختیارات خود ضامن امنیت کشور و حمایت از مردم هستند.

آنها تلاش های خود را در زمینه امنیت داخلی هماهنگ میکنند.

اصل ۶۳ نیروهای مسلح

ایالات متحده ایران دارای نیروهای مسلح است.

وظیفه نیروهای مسلح جلوگیری از جنگ و حفظ صلح است. آنها از کشور و مردم آن دفاع می کنند. آنها هرگز از سلاح خود علیه مردم استفاده نخواهند کرد.

آنها از مقامات غیرنظامی در پاسداری از کشور در برابر تهدیدهای جدی برای امنیت داخلی و در برخورد با شرایط استثنائی حمایت میکنند.

وظایف بیشتر ممکن است توسط قانون مقرر شود.

دستورعمل به نیروهای مسلح به عهده جمهوری مشترک فدرال است.

اصل ۶۴ خدمت نظام وظیفه و خدمات جایگزین

اتباع کشور همه ملزم به خدمت نظام وظیفه هستند. خدمات غیر نظامی جایگزین توسط قانون تعیین میشوند.

هر کسی که خدمات نظامی یا خدمات جایگزین را انجام ندهد باید در آرای آن مالیات بپردازد. این مالیات توسط جمهوری مشترک فدرال تعیین و توسط ایالت ها ابلاغ و جمع آوری می شود.

جمهوری مشترک فدرال قانون جبران عادلانه خسارت مالی برای درآمد از دست رفته ناشی از انجام خدمات نظامی یا جایگزین را صادر میکند.

افرادی که در حین انجام خدمت نظام وظیفه یا جایگزین آسیب می بینند و یا جان خود را فدا کرده اند متسحق حمایت مناسب جمهوری مشترک فدرال برای خود ویا وابستگان درجه اول شان هستند.

اصل ۶۵ سازماندهی، آموزش و تجهیزات نیروهای مسلح

قوانین و مقررات نیروهای مسلح و تجهیزات و هزینه ها بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

سازماندهی و آموزش آنها بر عهده ایالات است.

پرسنل و مشمولین نظام وظیفه نیروهای مسلح باید اصولا از شهروندان ایالت مربوطه باشند.

فرمانده های ستاد مرکزی نیروهای مسلح جمهوری مشترک فدرال باید به تناسبی معقول از فرمانده های ایالات باشند.

اصل ۶۶ نیروی پشتیبانی مدنی

نیروی پشتیبانی مدنی از افراد و اموال در برابر اثرات درگیری های مسلحانه حفاظت بعمل می آورد. تدوین قانون مربوطه بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

جمهوری مشترک فدرال همچنین مقررات استقرار واحدهای پشتیبانی مدنی در صورت بروز حوادث و شرایط اضطراری را صادر می کند.

جمهوری مشترک فدرال میتواند خدمات دفاع پشتیبانی را اجباری اعلام کند.

جمهوری مشترک فدرال قانون جبران عادلانه خسارت مالی برای درآمد از دست رفته ناشی از انجام وظیفه پشتیبانی مدنی را صادر میکند.

افرادی که در حین انجام وظیفه پشتیبانی مدنی آسیب می بینند ویا جان خود را از دست می دهند مستحقند که به ایشان و وابستگان درجه اولشان از طرف جمهوری مشترک فدرال حمایت مناسب شود.

بخش سوم آموزش، پژوهش و فرهنگ

اصل ۶۷ آموزش و پرورش

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها در محدوده اختیارات خود وبا همکاری ضامن کیفیت عالی و دسترسی عموم به آموزش وپرورش هستند.

آنها تلاش های خود را از طریق نهادهای اداری مشترک و سایر اقدامات هماهنگ می کنند.

آنها در اجرای وظایف خود تلاش خواهند کرد که دوره های آموزشی حرفه ای و تحصیلی در سطح جامعه به یکسان به رسمیت شناخته و مورد قبول واقع شوند.

اصل ۶۸ مدارس

ایالت ها مسئول سیستم آموزشی مدارس هستند. جمهوری مشترک فدرال شروع سال تحصیلی را تعیین می کند.

ایالت ها مسئولند که همه کودکان از آموزش ابتدائی مناسب بهره مند شوند. آنها نیز موظفند که کودکان و جوانان معلول تا سن بیست سالگی از آموزش مناسب و ویژه ای برخوردار شوند.

آموزش ابتدائی الزامی است و زیر نظارت و یا با مدیریت ایالت است. مدارس ایالتی رایگان هستند.

جمهوری مشترک فدرال مسئول است که با هماهنگی با ایالات در زمینه های سن ورود به مدرسه، مدت اجباری بودن مدرسه، مدت و اهداف سطوح مختلف تحصیلی، شیوه ارتقاء در این سطوح و همچنین رسمیت شناخت مدارک ایالت ها یکسانی در بین ایالت ها بوجود آید.

با ایالت ها در تهیه پیش نویس قانون فدرال در مورد آموزش مدارس که بر مسئولیت های ایالتی تأثیر بتواند بگذارد مشاورت خواهد شد.

اصل ۶۹ آموزش فنی حرفه ای

صدور مقررات مربوط به آموزش فنی حرفه ای بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

وی تنوع در دوره های آموزشی فنی حرفه ای را تشویق میکند.

اصل ۷۰ مؤسسات تحصیلات عالی

جمهوری مشترک فدرال به دانشگاه های ایالتی و نیز به سایر مؤسسات آموزش عالی که به رسمیت شناخته است کمک مالی میکند.

جمهوری مشترک فدرال و ایالات مشترکا مسئول هماهنگی و تضمین کیفیت آموزش عالی هستند. در این رابطه آنها باید استقلال دانشگاه ها و ارگانها و سازمان های مختلف مسئول بر دانشگاه ها را محترم بشمارند و با دیگر مؤسسات آموزش عالی همطراز برخوردی یکسان کنند.

در تحقق این وظایف جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها با هم قرارداد میبندند و اختیارات خاصی را به مقامات اداری مشترک واگذار میکنند. قانون اختیاراتی را که ممکن است به این مقامات واگذار شود مقرر می کند و اصول حاکم بر سازمان و رویه هماهنگی را تعیین می کند.

اصل ۷۱ پژوهش علمی

جمهوری مشترک فدرال تحقیقات علمی و نوآوری را تشویق میکند.

وی می تواند حمایت خود را با پیش شرطهایی چون تضمین کیفیت تحقیقات و هماهنگی دوجانبه پیوند زند.

جمهوری مشترک فدرال میتواند مؤسسات تحقیقاتی تأسیس کند و یا بعهدہ بگیرد و یا اداره کند.

اصل ۷۲ دوره های ادامه تحصیل و فنی حرفه ای

جمهوری مشترک فدرال اصول حاکم بر دوره های ادامه تحصیل و فنی حرفه ای را تعریف میکند.

وی میتواند این دوره ها را تشویق کند.

قانون زمینه ها و معیارهای این دوره ها را مشخص کند.

اصل ۷۳ کمک هزینه تحصیلی

ایالات در امور اعطاء کمک مالی به دانشجویان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شان تصمیم میگیرند. جمهوری مشترک فدرال میتواند آنها را در این زمینه یاری دهد.

جمهوری مشترک فدرال همچنین می تواند ضمن حفظ استقلال ایالتی در امور آموزشی اقداماتی مکمل برای ارتقاء آموزش بعمل آورد.

اصل ۷۴ تشویق کودکان و نوجوانان

در اجرای وظایفشان جمهوری مشترک فدرال و ایالات به نیازهای ویژه کودکان و جوانان در زمینه های حمایت و پیشرفت توجه خاصی خواهند کرد.

جمهوری مشترک فدرال می تواند مکمل از اقدامات ایالات در زمینه کار با کودکان و جوانان در خارج از محیط تحصیلی پشتیبانی کند.

اصل ۷۵ آموزش موسیقی

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها آموزش موسیقی به ویژه به کودکان و جوانان را تشویق می کنند.

آنها در محدوده اختیارات خود تلاش میکنند که در مدارس موسیقی با کیفیت عالی تدریس شود. اگر ایالات نتوانند اهداف آموزش موسیقی در مدارس را با هم هماهنگ کنند جمهوری مشترک فدرال مقررات لازم را صادر می کند.

جمهوری مشترک فدرال در مشورت با ایالات اصولی را برای کمک به جوانان در دسترسی به فعالیت های موسیقی و نیز ترغیب افراد با استعداد موسیقی تنظیم می کند.

اصل ۷۶ ورزش

جمهوری مشترک فدرال ورزش، به ویژه آموزش ورزش را تشویق میکند.

وی میتواند مقررات مربوط به ورزش جوانان را صادر و آموزش ورزش در مدارس را الزامی اعلام کند.

اصل ۷۷ فرهنگ

امور فرهنگی در حیطه مسئولیت ایالات است.

جمهوری مشترک فدرال میتواند از فعالیتهای فرهنگی سراسری و همچنین هنر و موسیقی بویژه در زمینه آموزش پشتیبانی کند.

وی در حین انجام وظایف خود تنوع فرهنگی و زبانی کشور را مد نظر میگیرد.

اصل ۷۸ زبان ها

ایالات خود در مورد زبان یا زبانهای رسمیشان تصمیم میگیرند. آنها برای حفظ هماهنگی بین مردمانشان که زبان های متفاوتی دارند موقعیت جغرافیائی آنها را در نظر میگیرند و به حقوق اقلیت های زبانی احترام میگذارند. به همین دلیل آنها می توانند بیش از یک زبان رسمی را تعیین کنند.

جمهوری مشترک فدرال و ایالات درک متقابل و تبادل نظر بین جوامع زبانی را تشویق میکنند.

جمهوری مشترک فدرال از عملکردهای ایالات چند زبانه در رابطه با حفظ و تشویق زبان هایشان حمایت خواهد کرد.

اصل ۷۹ فیلم

جمهوری مشترک فدرال تولید فیلم ملی و فرهنگ فیلم را تشویق میکند.

وی برای ارتقاء تنوع و کیفیت آثار سینمایی مقررات لازم را تدوین می کند.

اصل ۸۰ رابطه دولت و دین

دولت و دین از هم جدا هستند.

اصل ۸۱ آمار

جمهوری مشترک فدرال داده های آماری لازم را درمورد وضعیت و روند جمعیت، اقتصاد، جامعه، آموزش، پژوهش علمی، زمین و محیط زیست در کشور گردآوری می کند.

هر ده سال آمار جمعیت گرفته میشود.

جمهوری مشترک فدرال به منظور کاهش هزینه های تهیه اطلاعات مقررات مربوط به هماهنگی و نگهداری از اطلاعات ثبت شده را صادر می کند.

بخش چهارم محیط زیست و برنامه ریزی مربوطه

اصل ۸۲ استفاده مفید و پایدار

جمهوری مشترک فدرال و ایالات درجهت برقراری یک رابطه متعادل و پایدار بین طبیعت و قدرت بازسازی آن از یک سو و استفاده مفید جامعه از طبیعت از سوی دیگر گام برمیدارند.

اصل ۸۳ محافظت از محیط زیست

جمهوری مشترک فدرال قانون محافظت از مردم و محیط طبیعی آنها در مقابل اثرات مضر یا آزار دهنده صادر می کند.

وی از چنین تأثیراتی جلوگیری بعمل میاورد. هزینه عملیات دفع و جلوگیری این تأثیرات بر عهده مسببین است.

جمهوری مشترک فدرال و ایالات مشوق انرژی های تجدید پذیر هستند.

ایالات مجری مقررات مربوطه فدرال هستند، مگر در مواردی که جمهوری مشترک فدرال بنا به قانون مجری قلمداد شده باشد.

اصل ۸۴ بهره برداری از زمین

جمهوری مشترک فدرال اصول بهره برداری از زمین و نقشه کشی برای موارد مختلف استفاده از زمین را تدوین میکند. جزئیات آن برعهده ایالت ها است و باید در راستای استفاده هدفمند و مقتصدانه از زمین و خانه سازی تنظیم شود.

جمهوری مشترک فدرال تلاش های ایالت ها را ترغیب و هماهنگ می کند و با آنها همکاری خواهد کرد.

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها در انجام وظایف خود شرایط الزامی برنامه ریزی زمین را در نظر می گیرند.

اصل ۸۵ نقشه برداری

جمهوری مشترک فدرال مسئول نقشه برداری کشوری است.

وی مقررات نقشه برداری حکومتی را صادر میکند.

وی نیز مقررات مربوط به هماهنگی اطلاعاتی ادارات در زمینه نقشه برداری را صادر میکند.

اصل ۸۶ آب

جمهوری مشترک فدرال و ایالات در محدوده اختیارات خود حافظ استفاده مقتصدانه از آب و منابع آن هستند و از تأثیرات مضر جلوگیری میکنند.

جمهوری مشترک فدرال اصول حفاظت و بهره برداری از منابع آب، استفاده از آن برای تولید انرژی و خنک گردانی و همچنین سایر اقدامات مؤثر دیگر بر روند آب را تنظیم می کند.

جمهوری مشترک فدرال قوانین مربوط به حفاظت از آب های جاری و ساکن، ضرورت وجود مناسب آب جاری باقیمانده، ساخته های آبی، ایمنی سدها و نیز اقدامات مربوط به تأثیر در بارندگی را تصویب میکند.

ایالت ها مسئول مدیریت در منابع آبی خود هستند. آنها هزینه استفاده از آب را با توجه به محدودیت هایی که در قانون فدرال اعمال شده است تعیین میکنند. جمهوری مشترک فدرال حق دارد از مسیرهای آبی جهت حمل و نقل با وسایل نقلیه خویش منوط به پرداخت هزینه و غرامت استفاده کند.

جمهوری مشترک فدرال با مشورت با ایالت ها ی مربوطه درباره احقاق بر منابع آب منطقه ای و بین المللی و عوارض مربوطه تصمیم میگیرد. اگر ایالت ها نتوانند در مورد حقوق منابع آبی مشترکشان توافق کنند جمهوری مشترک فدرال اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

در اجرای وظایف خود جمهوری مشترک فدرال به خواسته های ایالت ها ی که منابع آبی مربوطه در آنجاست رسیدگی خواهد کرد.

اصل ۸۷ محیط سبز و جنگل

جمهوری مشترک فدرال اصول حفاظت از محیط طبیعی سبز و جنگل را تعیین میکند.

وی اقدامات حفاظتی مربوطه را تشویق میکند.

اصل ۸۸ میراث فرهنگی و طبیعی

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برعهده ایالات است.

در اجرای وظایف دیگرش، جمهوری مشترک فدرال حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی را مد نظر خواهد داشت. وی در حفظ مناظر طبیعی، آثار و مکانهای با اهمیت معماری، تاریخی و فرهنگی کوشا خواهد بود و آنها را در صورتیکه به نفع جامعه باشد دست نخورده میگذارد.

جمهوری مشترک فدرال از تلاش هایی که در راستای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی هستند پشتیبانی میکند و نیز می تواند اشیاء با اهمیت ملی را با عقد قرارداد یا از طریق سلب مالکیت تصاحب یا تثبیت وجود کند.

جمهوری مشترک فدرال قانون حمایت از حیوانات و گیاهان و نیز حفظ زیستگاههای طبیعی و متنوع آنها را تدوین می کند. وی از موجودات و گیاهان در معرض خطر انقراض محافظت میکند.

اصل ۸۹ ماهی گیری و شکار

جمهوری مشترک فدرال اصولی را در مورد ماهیگیری و شکار و به ویژه در رابطه با حفظ تنوع نژادی ماهی ها، پستانداران وحشی و پرندگان تدوین می کند.

اصل ۹۰ حمایت از حیوانات

هر کس که با حیوانات سر و کار دارد باید نیازهای آنها را به بهترین وجه ممکن تامین نماید.

جمهوری مشترک فدرال قانون حمایت از حیوانات را صادر می کند.

وی مخصوصاً در این موارد مقررات وضع میکند:

الف) نگهداری و مواظبت از حیوانات

ب) آزمایش علمی و روند آن با حیوانات زنده

پ) استفاده از حیوانات

ت) واردات حیوانات و محصولات حیوانی

س) خرید و فروش و حمل و نقل حیوانات

ج) کشتن حیوانات

ایالت ها مسئول اجرای قوانین مربوطه هستند بجز در مواردی که قانون مسئولیت را به جمهوری مشترک فدرال واگذار کرده باشد.

بخش پنجم نیروگاه ها و وسایل حمل و نقل عمومی

اصل ۹۱ نیروگاه انرژی

جمهوری مشترک فدرال میتواند در راستای منافع کل کشور یا بخشی از آن نیروگاه انرژی بنا ویا اداره کند و یا از ساخت آنها پشتیبانی کند.

اصل ۹۲ وسایل حمل و نقل عمومی

جمهوری مشترک فدرال و ایالات اهم سعی خود را میکنند تا که در کلیه مناطق کشور خدمات نقلیه عمومی بوسیله راه آهن، از طریق جاده و هوا، آبراه ها و تله کابین بصورت کافی دردسترس هستند.

هزینه های حمل و نقل عمومی باید تا حد مناسبی توسط استفاده کنندگان تامین شوند.

اصل ۹۳ راه و ترابری

جمهوری مشترک فدرال قوانین مربوط به راه و ترابری را صادر میکند.

نظارت نهائی بر جاده های دارای اهمیت ملی بر عهده جمهوری مشترک فدرال است. وی تعیین میکند که کدام جاده های ترانزیتی باید برای ترافیک باز باشند.

تردد در جاده های عمومی معمولاً رایگان است. تعیین استثنا بر عهده پارلمان فدرال است.

اصل ۹۴ جاده ها

جمهوری مشترک فدرال و ایالات اهم سعی خود را میکنند تا که جاده کافی در کلیه مناطق کشور وجود داشته باشد.

جمهوری مشترک فدرال ساخت شبکه بزرگراه های ملی و قابلیت استفاده از آنها را تضمین می کند. وی عهد دار احداث، بهره برداری و نگهداری از بزرگراه های ملی است و هزینه های آنها را تحمل می کند. وی مختار است که این وظایف را کاملاً یا جزاً به دستگاههای دولتی یا خصوصی یا نهادهای مشترک بخش دولتی و خصوصی واگذار نماید.

جمهوری مشترک فدرال عوارض استفاده از بزرگراه های ملی توسط وسایل نقلیه موتوری سبک را تعیین میکند.

اصل ۹۵ وسایل نقلیه سنگین

جمهوری مشترک فدرال عوارضی برای وسایل نقلیه سنگین منوط بر قدرت و یا میزان مصرف سوخت آنها تعیین میکند. این عوارض برای جبران مخارجی است که مسبب اصلی آنها وسایل نقلیه سنگین هستند و توسط دیگر خدمات و عوارض جبران نمیشوند.

درآمد خالص حاصل از این عوارض برای جبران هزینه های بوجود آمده در رابطه با تردد در جاده ها صرف میشود.

سهمی از درآمد خالص متعلق به ایالت ها ست. در تعیین میزان این سهم تاثیر ویژه هزینه ها در مناطق کوهستانی و دوردست در نظر گرفته میشود.

اصل ۹۶ راه آهن، فرودگاه و دیگر وسایل حمل و نقل

جمهوری مشترک فدرال قوانین حمل و نقل توسط راه آهن، هواپیما، کشتی، و تله کابین را صادر میکند.

وی عوارضی به تناسب شیوه استفاده از فرودگاه ها و بنادر تعیین میکند.

اصل ۹۷ استفاده از عوارض

جمهوری مشترک فدرال از عوارض برای ساخت، نگهداری و بهره برداری از جاده های ملی، راه آهن، فرودگاه ها و بنادر و همچنین اقدامات لازم جهت بهبود زیرساخت ها و ایمنی ترافیک در آنها استفاده خواهد کرد.

بخش ششم انرژی و ارتباطات

اصل ۹۸ سیاست انرژی

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها هر کدام در محدوده اختیارات خود تلاش میکنند که انرژی کافی، متنوع، امن و مطابق با محیط زیست تامین و پایدارانه در دسترس میباشد، و نیز اینکه از آن بصورتی مقتصدانه و موثر بهره برداری شود.

جمهوری مشترک فدرال اصول استفاده از منابع انرژی محلی و تجدیدپذیری آنها و نیز استفاده مقتصدانه و کارآمد از انرژی را تعریف میکند.

وی در مورد استفاده از انرژی توسط تاسیسات، وسایل نقلیه و ابزار و لوازم خانگی قانونگذاری میکند. جمهوری مشترک فدرال توسعه فناوری انرژی به ویژه در زمینه صرفه جوئی و تجدید پذیری را ترغیب میکند.

مسئولیت اقدامات مربوط به استفاده از انرژی در ساختمانها در درجه اول بر عهده ایالت هاست.

جمهوری مشترک فدرال در تعیین سیاست انرژی تلاشهای ایالت ها، شوراها و بخش خصوصی را در نظر میگیرد. وی همچنین شرایط خاص مناطق مختلف کشور و مقرونه به صرفه بودن را در نظر میگیرد.

اصل ۹۹ انرژی هسته ای

قانون گذاری در زمینه نیروی هسته ای بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

اصل ۱۰۰ انتقال نیرو

جمهوری مشترک فدرال مسئول تنظیم مقررات در مورد انتقال و واگذاری نیروی برق است.

قانون گذاری در زمینه لوله کشی برای انتقال و توزیع مواد سوخت بزرگ و گازی بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

اصل ۱۰۱ خدمات پستی و ارتباطات راه دور

جمهوری مشترک فدرال مسئولیت خدمات پستی و ارتباطات راه دور را بعهده دارد.

وی مسئول است که این خدمات در تمامی مناطق کشور بصورت کافی و با قیمت مناسب ارائه شوند. نرخ ها طبق اصولی یگانه برای کل کشور تعیین میشوند.

اصل ۱۰۲ رادیو و تلویزیون

جمهوری مشترک فدرال مسئول تدوین قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون و همچنین سایر رسانه های پخش اطلاعاتی است.

رادیو و تلویزیون در خدمت آموزش و تکامل فرهنگی و نیز تشکل بخشیدن آزادمنشانه به افکار عمومی و سرگرمی عموم هستند. در این راستا آنها باید خصوصیات ویژه کشور و نیازهای ایالت ها را مد نظر قرار دهند. آنها باید رویدادها را به طور دقیق عرضه کنند و نظرات متنوع را به شکلی متناسب بازتاب دهند.

استقلال رادیو و تلویزیون و خودمختاری آنها در برنامه ریزی حق مسلم آنهاست.

نقش و وظایف سایر رسانه ها به ویژه مطبوعات را باید محترم شمارد و ملاحظه کرد.

شکایات مربوط به برنامه ها به یک مرجع رسیدگی مستقل ارائه میشوند.

بخش هفتم اقتصاد

اصل ۱۰۳ اصول سیستم اقتصادی

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها مدافع و مشوق اقتصاد آزاد هستند.

آنها حافظ منافع اقتصاد ملی هستند و همراه با بخش خصوصی در خدمت رفاه و امنیت اقتصادی مردم هستند.

هرگونه انحراف از اصل آزادی اقتصادی و به ویژه اقدام برای محدود کردن رقابت فقط در صورتی مجاز است که در قانون اساسی کشور و یا براساس حقوق ویژه ایالتی مجاز باشد.

اصل ۱۰۴ فعالیت های بخش خصوصی

جمهوری مشترک فدرال میتواند مقرراتی را در زمینه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی وضع کند.

اصل ۱۰۵ رقابت اقتصادی

جمهوری مشترک فدرال قانونی در مقابله با زد و بند شرکتها و دیگر محدودیت هایی که آنها در رقابت اقتصادی بوجود می آورند، که به جامعه و اقتصاد لطمه میزنند، تدوین می کند، منجمله در زمینه

الف) جلوگیری از سوءاستفاده در زمینه قیمت گذاری توسط شرکت ها و سازمان های قدرتمند بخش خصوصی و دولتی،

ب) و در مقابله با رقابت ناسالم.

اصل ۱۰۶ حمایت از مصرف کننده گان

جمهوری مشترک فدرال اقدامات لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان انجام می دهد.

وی در قانون رقابت اقتصادی به سازمان های حمایت از مصرف کننده حق شکایت به مقامات قضائی را تدوین میکند. این سازمانها از حقوق مساوی با کانون های اصناف برخوردار هستند.

ایالت ها برای مطالبات حقوقی تا سقف مالی مشخصی شورای حل اختلاف و یا دادگاه را بعنوان مرجع نخست قضاوت تعیین میکنند. تعیین این سقف بعهده پارلمان فدرال است.

جمهوری مشترک فدرال در قانونی دیگر حمایت از مصرف کننده را در ارتباط با شبکه های اجتماعی مجازی صادر می کند.

اصل ۱۰۷ بانک و بیمه

جمهوری مشترک فدرال در مورد بانک ها و بیمه های خصوصی قانون تدوین می کند.

ایالت ها مختارند تعداد بانک ها و بیمه های خصوصی را محدود کنند.

اصل ۱۰۸ سیاست پولی

جمهوری مشترک فدرال مسئول امور مربوط به پول و ارز است. تنها وی حق انتشار سکه و اسکناس را دارد.

بانک ملی، به عنوان یک بانک مرکزی مستقل، سیاست پولی را در راستای منافع کل کشور تدوین و اجراء می کند. بانک ملی با همکاری و زیر نظر حکومت فدرال اداره می شود.

بانک ملی از درآمد خود برای ایجاد ذخایر ارزی کافی استفاده می کند. بخشی از این ذخایر به صورت طلا نگهداری می شود.

حداقل دو سوم سود خالص بانک ملی به ایالت ها تعلق می گیرد.

اصل ۱۰۹ سیاست اقتصادی

جمهوری مشترک فدرال برای دستیابی به توسعه اقتصادی متوازن و به ویژه برای جلوگیری و مبارزه با بیکاری و تورم اقدامات لازم را اتخاذ می کند.

وی توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور را مورد توجه و ملاحظه قرار میدهد و با ایالات و جامعه مدنی و تجاری همکاری میکند.

در زمینه پول و بانکداری و نیز در امور اقتصادی خارجی و در حوزه مالی عمومی جمهوری مشترک فدرال میتواند در صورت لزوم خارج از محدوده اصل آزادی اقتصادی عمل کند.

اصل ۱۱۰ سیاست اقتصادی خارجی

جمهوری مشترک فدرال از منافع اقتصاد ملی در خارج از کشور محافظت می کند.

وی میتواند در موارد خاصی اقداماتی را برای حفاظت از اقتصاد داخلی انجام دهد و در صورت لزوم خارج از محدوده اصل آزادی اقتصادی عمل کند.

اصل ۱۱۱ تامین مایحتاج مردم

جمهوری مشترک فدرال کالاها و خدمات اساسی کشور را در صورت تهدید و درگیری سیاسی-نظامی و یا جنگ و یا کمبود شدیدی که بازار آزاد به تنهایی نتواند رفع کند خود تامین میکند. وی در این راستا اقدامات لازم اجرا میکند.

وی میتواند در صورت لزوم خارج از محدوده اصل آزادی اقتصادی عمل کند.

اصل ۱۱۲ منابع طبیعی

کل منابع طبیعی چون نفت خام و منابع معدنی دارائی ایالات متحده ایران محسوب میشوند.

اصل ۱۱۳ پشتیبانی ساختاری

جمهوری مشترک فدرال مناطقی از کشور را که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند حمایت میکند و بخشها و مشاغل خاصی در اقتصاد را ارتقاء میدهد، اگر اقدامات آنها در خودیاری و نجات مثمر ثمر واقع نشوند. وی میتواند در این راستا و در صورت لزوم خارج از محدوده اصل آزادی اقتصادی عمل کند.

اصل ۱۱۴ کشاورزی

سیاست کشاورزی جمهوری مشترک فدرال در راستای تولیدی پایدار و اقتصادی است. سیاست کشاورزی در موارد زیر نقشی اساسی ایفا میکند:

(الف) تأمین مطمئن مواد غذایی مردم

(ب) حفاظت از منابع طبیعی و حفظ مناظر طبیعی

(پ) استقرار غیر متمرکز جمعیت کشور.

جمهوری مشترک فدرال از کشاورزان حمایت خواهد کرد در صورتیکه که آنها به پشتیبانی نیازمند باشند که فرای توانائی قابل انتظار از آنها باشد. این یاری میتواند در صورت لزوم خارج از محدوده اصل آزادی اقتصادی اجرا شود.

جمهوری مشترک فدرال اقداماتش را به گونه ای سازماندهی میکند که بخش کشاورزی بتواند به وظایف چند گانه خود عمل کند. وی به ویژه دارای اختیارات و وظایف زیر است:

(الف) جبران درآمد کشاورزان در صورت کسری درآمد حاصل از فروش محصولات، مشروط بر ارائه گواهی عملکرد زیست محیطی کشاورزان.

(ب) تشویق و مدد اقتصادی برای تولیدی که همخوان با طبیعت باشد و به محیط زیست و حیوانات احترام بگذارد.

(پ) تدوین مقررات در زمینه اعلام مبدا، کیفیت و روش تولید مواد غذایی.

(ت) محافظت از محیط زیست در برابر اثرات مخرب استفاده بیش از حد کود، مواد شیمیائی و سایر مواد کمکی.

(ث) در صورت لزوم تشویق تحقیقات علمی کشاورزی، مشاوره و آموزش و سرمایه گذاری مددجویانه.

(ج) در صورت لزوم قانونگذاری در مورد تحکیم مالکیت بر املاک کشاورزی.

برای تحقق این اهداف جمهوری مشترک فدرال از بودجه مختص به بخش کشاورزی و بودجه عمومی فدرال استفاده میکند.

اصل ۱۱۵ تامین مواد غذایی

برای تداوم تأمین مواد غذا ئی جمهوری مشترک فدرال شرایط لازم را در موارد زیر فراهم می کند:

(الف) حفاظت از پایه و اساس تولید محصولات کشاورزی، به ویژه زمین های قابل کشت.

(ب) سازگاری تولید مواد غذایی با شرایط محلی و استفاده موثر از منابع طبیعی.

(پ) پاسخگوئی بخش کشاورزی و تولید مواد غذا ئی به نیازهای مصرف کننده گان .

(ت) پیشبرد روابط تجاری خارجی که به توسعه پایدار بخش کشاورزی و تولید مواد غذا ئی ملی کمک کند.

(ث) استفاده مطلوب و صرفه جویانه از مواد غذا ئی.

اصل ۱۱۶ مشروبات الکلی

قوانین مربوط به تولید، واردات، بهداشت و فروش مشروبات الکلی به عهده جمهوری مشترک فدرال است. وی دراین رابطه بویژه اثرات مضر مصرف الکل را مدنظر می گیرد.

اصل ۱۱۷ تسلیحات

نگهداری، حمل و تجارت با اسلحه برای افراد خصوصی ممنوع است.

جمهوری مشترک فدرال قوانین مربوط به ساخت، تهیه و فروش تسلیحات و همچنین واردات، صادرات و ترانزیت آنها را وضع خواهد کرد.

بخش هشتم مسکن، اشتغال، تأمین اجتماعی و بهداشت

اصل ۱۱۸ ساخت مسکن و مالکیت برآن

جمهوری مشترک فدرال ساخت مسکن بویژه ساخت سازگار با محیط زیست، و کسب مالکیت برآن که در جهت رفع نیازهای شخصی شهروندان باشد و همچنین تعاونی های مسکن را تشویق می کند.

وی به ویژه تملک و کارهای زیربنائی برای ساخت مسکن چون راهسازی، افزایش کارائی در ساخت و ساز و نیز کاهش هزینه های مسکن را تشویق خواهد کرد.

وی میتواند در مورد کارهای زیربنائی برای ساخت مسکن و افزایش کارائی ساخت و ساز قانون وضع کند.

جمهوری مشترک فدرال در این راستا منافع خانواده ها، سالمندان، نیازمندان، معلولین و تعاونی های مسکن را مد نظر می گیرد.

اصل ۱۱۹ موجر و مستاجر

تدوین قانون امور اجاری مساکن و املاک بعهدہ جمهوری مشترک فدرال است. در این قانون به ویژه روش مقابله با اجاره های ناعادلانه و یا فسخ خصمانه قرارداد اجاره و تمدید محدود اجاره نامه تدوین میشود.

اصل ۱۲۰ اشتغال

جمهوری مشترک فدرال در این موارد قانون گذاری میکند:

الف) حمایت از کارمندان و کارگران.

ب) رابطه بین کارفرما و کارمند و یا کارگر.

پ) شرکتهای واسطه ای در امور استخدام.

روز ملی یک روز تعطیل سراسری با پرداخت دستمزد است.

اصل ۱۲۱ دستمزد

بالاترین دستمزد پرداختی توسط یک شرکت نباید بالاتر از ده برابر کمترین دستمزد پرداختی توسط همان شرکت باشد. دستمزد شامل کلیه مزایا مانند پول و ارزش کالاها و خدماتی است که در رابطه با اشتغال پرداخت می شود.

جمهوری مشترک فدرال مقررات لازم به ویژه در موارد زیر تدوین میکند:

الف) موارد استثنائی به ویژه در مورد دستمزد افراد در حین آموزش و یا معلولین در محیط کار مخصوص،

ب) اشتغال موقت و زیر تمام وقت.

اصل ۱۲۲ بیمه اجتماعی

جمهوری مشترک فدرال در مورد بیمه اجتماعی قانون گذاری میکند.

بیمه اجتماعی در صورت فوت، سوانح، زایمان، بیماری، از کارافتادگی، بیکاری و بازنشستگی تأمین مالی کافی را فراهم میکند.

دراین رابطه بیمه اجتماعی به اصول زیر عمل می شود:

الف) این بیمه اجباری است لذا همه مشمولین رادبرمیگیرد،

ب) مزایای بیمه بصورت نقدی و غیر نقدی هستند،

پ) مزایای نقدینه باید در هر صورت کفاف هزینه های حداقل زندگی را بکنند،

ت) حداکثر حقوق بیمه دوبرابر حداقل حقوق بیمه است،

ث) حقوق های بیمه متناسب با افزایش گرانی تنظیم می شوند.

منابع مالی بیمه اجتماعی بصورت زیر است:

الف) هزینه های پرداختی متناسب با درآمد، توسط کارمندان و کارگران و کارفرمایانشان بصورت نصف نصف،

ب) کمک مالی جمهوری مشترک فدرال.

کمک مالی جمهوری مشترک فدرال در حد حداکثر نیمی از مخارج بیمه است و از طریق مالیات بر تنباکو و مشروبات الکلی تامین میشود.

اصل ۱۲۳ ارتقاء توانبخشی معلولین

جمهوری مشترک فدرال توانبخشی معلولین را با ارائه مزایای نقدی و غیر نقدی تشویق می کند. برای این منظور وی میتواند از امکانات بیمه اجتماعی استفاده کند.

ایالت ها توانبخشی معلولین را تشویق میکنند، به ویژه از طریق کمک مالی به ساخت و اداره مؤسساتی که در خدمت محل اسکان و کار برای معلولین باشند.

حداکثر در مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اساسی باید کلیه معابر عمومی، کلیه موسسات و نهادهای دولتی، بازارها و کلیه بیمارستانها فارغ از موانع عبور برای معلولین باشند.

قانون اهداف توانبخشی و اصول و معیارها را تعیین می کند.

اصل ۱۲۴ حمایت از بیکاران

بیمه اجتماعی جبران خسارت مناسب برای درآمد از دست رفته را میکند و اقدامات لازم پشتیبانی برای جلوگیری و مبارزه با بیکاری را انجام میدهد.

اصل ۱۲۵ حمایت از سالمندان و معلولین

ایالات کمک به سالمندان و معلولین و مراقبت از آنها در منزل را فراهم میکنند.

جمهوری مشترک فدرال از اقداماتی که در خدمت افراد سالمند و معلول باشند حمایت میکند. وی میتواند در این راستا از امکانات بیمه اجتماعی استفاده کند.

اصل ۱۲۶ کمک به نیازمندان

افراد نیازمند اصولاً توسط ایالت محل اقامتشان حمایت می شوند. جمهوری مشترک فدرال موارد استثناء و نیز مسئولیت ها را در این موارد تعیین می کند.

اصل ۱۲۷ حمایت از خانواده

جمهوری مشترک فدرال در حین انجام وظایف خویش نیازهای خانواده ها را هم در نظر می گیرد و از اقداماتی که در جهت محافظت از خانواده ها هستند پشتیبانی میکند. وی از اینکه والدین قبل یا بعد از تولد فرزندشان دچار مشکل مالی شوند خوداری خواهد کرد.

اصل ۱۲۸ خدمات اساسی پزشکی

جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها در چارچوب اختیارات خود مسئول تامین کافی خدمات اساسی پزشکی با کیفیت بالا و در دسترس همگان میباشند.

جمهوری مشترک فدرال در موارد زیر قانونگذاری میکند:

الف) آموزش مقدماتی و مستمر پزشکی و شرایط لازم برای انجام این حرفه ها،

ب) تعرفه معقول خدمات پزشکی.

اصل ۱۲۹ حفاظت از بهداشت و سلامتی عمومی

در چارچوب اختیارات خود جمهوری مشترک فدرال اقدامات لازم را برای حمایت از سلامتی مردم انجام میدهد.

جمهوری مشترک فدرال در موارد زیر قانونگذاری میکند:

الف) استفاده از مواد غذایی، محصولات درمانی، مواد مخدر، موجودات میکروسکپی، مواد شیمیائی و موارد دیگری که ممکن است برای سلامتی مضر باشند،

ب) مبارزه با بیماری های واگیر، گسترده یا بدخیم در انسان و حیوانات،

پ) محافظت در برابر اشعه های خطرناک.

اصل ۱۳۰ تحقیقات علمی در مورد انسان

جمهوری مشترک فدرال در امور تحقیقات علمی درمورد انسان برای حفظ کرامت انسانی و حمایت از حریم خصوصی آنها قانون صادر خواهد کرد. وی در این رهگذر آزادی تحقیق علمی را محترم می شمارد و اهمیت تحقیق برای سلامتی و جامعه را در نظر می گیرد.

اصل ۱۳۱ علم تولید مثل و مهندسی ژنتیک انسانی

انسان ها در برابر هر نوع سوء استفاده از داروها و روشهای درمانی در تولید مثل و مهندسی ژنتیک محفوظ هستند.

جمهوری مشترک فدرال در مورد برخورد با سلول های مورد نیاز برای تولید مثل و مهندسی ژنتیکی قانون وضع خواهد کرد و از حیثیت انسانی، حریم خصوصی و خانواده محافظت میکند.

اصل ۱۳۲ علم پزشکی پیوند

جمهوری مشترک فدرال در زمینه پیوند اعضا، بافت ها و سلول ها قانون صادر می کند. وی کرامت، شخصیت و سلامتی انسان را تضمین می کند.

جمهوری مشترک فدرال بویژه معیارهای واگذاری عادلانه اعضا در بین بیماران را تعیین می کند.

اهدای اعضای بدن، بافت ها و سلول ها بصورت رایگان صورت میگیرد. معامله با اعضای بدن انسان ممنوع است.

اصل ۱۳۳ مهندسی ژنتیک در مورد انسانها و طبیعت

حیوانات و طبیعت در برابر هر نوع سوء استفاده مهندسی ژنتیکی محفوظ هستند.

جمهوری مشترک فدرال در مورد برخورد با سلول های ژنتیکی حیوانات، گیاهان و ارگانیسم های دیگر قانون وضع میکند. وی در این راستا حافظ کرامت موجودات زنده و همچنین ایمنی انسان ها، حیوانات و محیط زیست و نیز تنوع ژنتیکی جانوران و گیاهان است.

بخش نهم قوانین مدنی و جزائی

اصل ۱۳۴ قانون مدنی

تدوین قوانین مدنی و دادرسی مربوطه بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

ایالت ها مسئول تدوین مقررات اداری دادگاه ها ایشان هستند، مگر اینکه قانون فدرال مسئولیتی را به جمهوری مشترک فدرال واگذار کرده باشد.

اصل ۱۳۵ قانون جزائی

تدوین قوانین جزائی و دادرسی مربوطه بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

ایالت ها مسئول تدوین مقررات دادگاه های جزائی شان و نیز اجرای احکام و اقدامات اصلاحی صادره از طرف دادگاه هستند، مگر اینکه قانون فدرال مسئولیتی را بعهده جمهوری مشترک فدرال گذاشته باشد.

جمهوری مشترک فدرال میتواند مقرراتی را درباره اجرای مجازات ها و اقدامات اصلاحی صادر کند. وی میتواند در موارد زیر به ایالت ها پشتیبانی مالی کند:

الف) ساخت تاسیسات کیفری،

ب) بهبود در اجرای مجازات ها و اقدامات اصلاحی،

پ) موسساتی که اقدامات تربیتی را در رابطه با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان اجرا میکنند.

بخش دهم اقامت و اسکان اتباع خارجی

اصل ۱۳۶ اتباع خارجی و پناهندگی

قانونگذاری درامور ورود و خروج ، اقامت و اسکان اتباع خارجی و همچنین اعطای پناهندگی بر عهده جمهوری مشترک فدرال است.

جزئیات در قانون تدوین میشود.

فصل سوم امور مالی

اصل ۱۳۷ مدیریت مالی

جمهوری مشترک فدرال، ایالت ها و شوراها همه باید درآمد و مخارج خود را به صورت متعادل حفظ کنند.

جزئیات در قانون تدوین میشود.

اصل ۱۳۸ اصول مالیاتی

خصوصیات ساختاری اصلی هر مالیات به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند، و نیز موضوع مالیات و ارزیابی آن، همه توسط قانون تنظیم می شود.

مالیات دوبر بین ایالتی ممنوع است. جمهوری مشترک فدرال اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

اصل ۱۳۹ مالیات

مالیات بر درآمد و دارائی پرداخت می شود. نرخ مالیات نه یکسان بلکه پیش رونده صعودی است.

مالیات توسط شورای روستا و یا شهری که اشخاص حقیقی در آن اقامت دارند و یا دفتر مرکزی اشخاص حقوقی در آنها ثبت شده است ارزیابی و اخذ می شود.

جمهوری مشترک فدرال در تعیین نرخ مالیاتی خود ملاحظه بار مالیاتی ایالت ها و شوراها را میکند که بر دوش مردم است.

مالیات بر اساس نرخ مالیاتی شورا، ایالت و جمهوری مشترک فدرال مابین آنها توزیع می شود. آنها هر کدام خود نرخ مالیاتشان را تنظیم می کنند.

اصل ۱۴۰ هماهنگی در مالیات گذاری

جمهوری مشترک فدرال اصولی را در زمینه هماهنگ سازی مالیات های فدرالی، ایالتی و شورائی تنظیم میکند.

هماهنگی در زمینه مشمولیت مالیاتی، موضوع مالیات و دوره مالیات، قانون آیین دادرسی و قانون مربوط به جرایم مالیاتی صورت میگیرد. نرخ مالیات و تخفیف مالیاتی شامل هماهنگی نیستند.

جمهوری مشترک فدرال میتواند مقرراتی را برای جلوگیری از مزایای مالیاتی نامعقول در ایالات و شوراها وضع کند.

اصل ۱۴۱ مالیات ویژه

جمهوری مشترک فدرال میتواند مالیات بر کالاها و خدمات تعیین کند.

وی همچنین میتواند مالیاتهای ویژه بر موارد مصرفی زیر را تدوین کند:

الف) تنباکو و محصولات آن

ب) نوشیدنی های الکلی

پ) اتوموبیل و قطعات آن

ت) نفت، سایر روغن های معدنی، گاز طبیعی و فرآورده های حاصل از تصفیه این منابع و همچنین سوخت وسایل نقلیه و مواد معدنی.

وی میتواند مالیات مضاعف بر مصرف سوخت وسایل نقلیه را تعیین کند.

ایالت ها ده درصد از درآمد حاصل از مالیات خالص بر نوشیدنی های الکلی را دریافت می کنند. این بودجه باید برای مبارزه با علل و اثرات اعتیادات مصرف شود.

اصل ۱۴۲ گمرک

جمهوری مشترک فدرال مسئول تدوین قوانین مربوط به عوارض گمرکی و سایر وظایف مربوط به واردات و صادرات کالا است.

اصل ۱۴۳ توازن عادلانه منابع و بار مالی

جمهوری مشترک فدرال مقرراتی را درباره توازن عادلانه منابع و هزینه های مالی مابین خود و ایالتها و همچنین مابین ایالتها صادر خواهد کرد.

تساوی منابع و بار مالی به ویژه برای موارد زیر در نظر گرفته میشود:

الف) کاهش اختلاف در توانائی مالی در میان ایالات ها

ب) تضمین حداقل سطح منابع مالی ایالات

پ) جبران هزینه های مالی بیش از حد برخی از ایالت ها به دلیل عوامل جغرافیائی یا اجتماعی شان

ت) تشویق همکاری و همبستگی بین ایالتی در رابطه با بار مالی.

بودجه لازم برای بوجود آوردن تساوی در منابع مالی از یک سو توسط ایالت های با سطح منابع مالی قوی تر و از سوی دیگر توسط جمهوری مشترک فدرال تأمین می شود. پرداختی آن ایالت ها که منابع مالی قوی تر دارند باید حداقل دو سوم و حداکثر هشتاد درصد پرداخت های انجام شده توسط جمهوری مشترک فدرال به بودجه ذکر شده باشد.

باب چهارم حقوق سیاسی مردم

فصل اول مفاد کلی

اصل ۱۴۴ حقوق سیاسی

شهروندان نوجوان از سن شانزده سالگی به بعد از حقوق سیاسی برخوردار هستند.

حقوق سیاسی نوجوانانی که مبتلا به بیماری روانی و یا ناتوانی ذهنی هستند، ممکن است توسط والدین و یا کفیل برایشان به اجرا گذاشته شود.

همه شهروندان حقوق و وظایف سیاسی یکسانی دارند.

آنها میتوانند در انتخابات مجالس، رای گیری های عمومی، لایحه گذاری مردمی و رفراندوم شرکت کنند.

جزئیات در قانون تدوین میشود.

اصل ۱۴۵ احزاب سیاسی

احزاب سیاسی در شکل گیری اراده سیاسی مردم مشارکت میکنند.

تأسیس احزاب آزاد است. تشکیلات آنها باید با اصول دموکراتیک مطابقت داشته باشد. آنها باید به صورت شفاف در مورد دارائی و نحوه استفاده از آن و نیز منابع مالی شان به عموم گزارش دهند.

احزابی که به دلیل اهداف خود و یا رفتار طرفدارانشان درصدد تضعیف یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک یا به خطر انداختن موجودیت کشور باشند، مغایر با قانون اساسی هستند. دادگاه عالی قانون اساسی فدرال در این مورد تصمیم خواهد گرفت.

جزئیات در قانون تدوین میشود.

فصل دوم دموکراسی مستقیم

اصل ۱۴۶ لایحه مردمی و رفراندوم (همه پرسی)

افراد واجد شرایط رأی دادن حق دارند در همه سطوح کشوری، ایالتی و شورائی مستقیماً لایحه قانونی تدوین و یا در رفراندوم شرکت کنند.

آنها می توانند توسط لایحه مردمی قوانین جدیدی تدوین کرده و یا از طریق رفراندوم مصوبات پارلمان یا حکومت را به رأی گیری عمومی موکول کنند.

جزئیات در قانون تدوین میشود.

اصل ۱۴۷ لایحه مردمی

شهروندان واجد شرایط رأی دادن می توانند لایحه ای را برای قانون اساسی جمهوری مشترک فدرال و یا دیگر قوانین جمهوری مشترک فدرال پیشنهاد دهند. برای این مهم آنها هجده ماه از تاریخ انتشار رسمی پیشنهادشان به پارلمان فدرال فرصت دارند برای لایحه شان آراء لازم را جمع آوری کنند. برای لایحه مربوط به قانون اساسی جمهوری مشترک فدرال دو ملیون رأی لازم است و برای لایحه مربوط به دیگر قوانین جمهوری مشترک فدرال یک ملیون رأی. ایالت ها و شوراها خود تعداد آراء لازم برای لایحه های مردمی که به قوانینشان مربوطند را تعیین می کنند.

بعد از جمع آوری آراء، در مورد لایحه مردمی رأی گیری عمومی بعمل می آید.

پارلمان مربوطه پذیرش یا رد لایحه مذکور را به مردم توصیه می کند. وی میتواند در صورت مخالفت با لایحه خود پیشنهادی را ارائه دهد. مردم همزمان به لایحه مردمی و پیشنهاد پارلمان رأی می دهند.

اصل ۱۴۸ رفراندوم (همه پرسی)

اصلاحات قانون اساسی جمهوری مشترک فدرال مستلزم رأی مردم و ایالات هستند.

اصلاحات قانون اساسی ایالت مستلزم رأی مردم ایالت و اصلاحات قانونی در سطح شورا منوط به آراء مردمش است.

مردم میتوانند مصوبات پارلمان یا حکومت را به منوط به مقبولیت در رفراندوم کنند.

رفراندوم در مورد مصوبات پارلمان و حکومت جمهوری مشترک فدرال مستلزم یک ملیون رأی در طول صد روز از تاریخ انتشار مصوبه مربوطه است. این جزئیات را ایالت ها و شوراها در رابطه با رفراندوم در قلمروشان خود تعیین میکنند.

اصل ۱۴۹ اکثریت مورد نیاز

مقبولیت لایحه هائی که به رأی گیری عمومی گذاشته می شوند مستلزم تأییدیه اکثریت رأی دهندگان است. در مراسم رأی گیری شرکت حداقل یک چهارم کل افراد صاحب رأی ضروری است.

مقبولیت لایحه های مربوط به قانون اساسی جمهوری مشترک فدرال که به رأی گیری گذاشته می شوند مستلزم تأییدیه اکثریت ایالات و اکثریت رأی دهندگان است.

نتیجه رأی مردم در یک ایالت متبلور رأی آن ایالت است.

باب پنجم مقامات جمهوری مشترک فدرال

فصل اول مفاد کلی

اصل ۱۵۰ نهادهای عالی جمهوری مشترک فدرال و کاندید شدن

نهادهای عالی جمهوری مشترک فدرال عبارتند از پارلمان فدرال، حکومت فدرال و دیوان عالی قضائی.

همه شهروندان صاحب حق رأی می توانند در این نهادها انتخاب شوند.

اصل ۱۵۱ صلاحیت اعضا و شفافیت

نمایندگان پارلمان باید تعلقات شغلی و تشکیلاتی شان را شفاف اعلام کنند. هیچ یک از اعضای پارلمان فدرال نمیتواند به دستور شخص ثالثی رأی دهد.

اعضای پارلمان فدرال، حکومت فدرال و دیوان عالی قضائی نمیتوانند همزمان عضو نهادی دیگر باشند. همچنین ممکن نیست که آنها همزمان یک سمت مذهبی و یا فعالیت اقتصادی سودبرانگیز را داشته باشند.

قانون میتواند موارد دیگر ناسازگاری را تعریف کند.

اصل ۱۵۲ مدت تصدی

اعضای پارلمان فدرال و حکومت فدرال برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. مدت تصدی قضات دیوان عالی قضائی هشت سال است.

انتخاب مجدد پس از دو دوره تصدی و نیز ادامه خدمت پس از رسیدن به سن هفتاد سالگی امکان پذیر نیست.

اصل ۱۵۳ مسئولیت حکومت در زیان رسانی

جمهوری مشترک فدرال مسئول خسارت و زیانی است که توسط اعضای آن درحین انجام وظیفه لذا برخلاف قانون بوجود آمده است.

اصل ۱۵۴ اشتغال و حقوق کارمندان

روابط شغلی کارمندان دولتی توسط قانون تنظیم می شود.

بالاترین حقوق کارمندی در جمهوری مشترک فدرال نباید بیشتر از ده برابر پایین ترین حقوق کارمندی باشد.

اصل ۱۵۵ مشاوره در روند قانونگذاری

از ایالت ها، احزاب سیاسی و گروههای ذینفع در روند تدوین قوانین مهم یا پروژه های با تأثیر قابل توجه و همچنین در رابطه با معاهدات بین المللی مهم نظریرسی بعمل می آید.

فصل دوم پارلمان فدرال

بخش اول جایگاه و تشکیلات

اصل ۱۵۶ جایگاه

پارلمان فدرال با رعایت تقدم حقوق مردم و ایالتها مرجع عالی جمهوری مشترک فدرال است.

پارلمان فدرال شامل مجلس نماینده گان مردم (مجلس) و مجلس نمایندگان ایالت ها (سنا) است. هر دو این مجالس از حقوق مساوی برخوردار هستند.

هیچ کسی حق ندارد مانع انتخاب در نمایندگی مجلس و یا انجام وظیفه در آن شود. اخراج از کار در رابطه با کاندیدشدن و یا فعالیت در مجلس ممنوع است.

جزئیات درقانون تدوین میشود.

اصل ۱۵۷ مجلس

مجلس متشکل از نماینده مردم است.

نمایندگان توسط مردم در انتخابات مستقیم بر اساس اصل "نماینده‌گی نسبی" تعیین می‌شوند.

هر ایالت یک حوزه انتخابیه تشکیل می‌دهد.

کرسی‌ها به نسبت جمعیت بین ایالت‌ها توزیع می‌شوند. هر ایالت دارای حداقل یک کرسی است.

هر چهار سال یکبار انتخابات جدیدی برگزار می‌شود. انتخابات جدید در سه ماه آخر دوره قبلی و دیرکم در آخرین ماه برگزار می‌شود.

نظارت بر انتخابات برعهده مجلس نمایندگان است. وی همچنین درمورد ابطال عضویت در مجلس تصمیم می‌گیرد. دادگاه قانون اساسی فدرال مسئول رسیدگی به شکایت دراین مورد است.

اصل ۱۵۸ سنا

سنا متشکل از نماینده ایالت هاست.

هر ایالت سه نماینده در سنا دارد.

ایالت‌ها قوانین انتخاب نمایندگان خود در سنا را تدوین می‌کنند.

هر چهار سال یکبار انتخابات جدیدی برگزار می‌شود. انتخابات جدید در سه ماه آخر دوره قبلی و دیرکم در آخرین ماه برگزار می‌شود.

نظارت بر انتخابات برعهده سنا است. وی همچنین درمورد ابطال عضویت در سنا تصمیم می‌گیرد. دادگاه قانون اساسی فدرال مسئول رسیدگی به شکایت دراین مورد است.

اصل ۱۵۹ جلسات

پارلمان فدرال در اوقات مشخصی تشکیل جلسه می‌دهد. تشکیل و اداره جلسات در قانون تدوین می‌شود.

حکومت فدرال یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس می‌توانند درخواست جلسه فوق العاده کنند.

اصل ۱۶۰ مدیر جلسه

هر مجلس از درون اعضای خود یک مدیر جلسه به همراه یک معاون اول و یک معاون دوم برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد در سال آتی مجاز نیست.

اصل ۱۶۱ کمیسیون‌های پارلمانی

هر مجلس کمیسیون‌هایی را که شامل اعضایش هستند تشکیل می‌دهد.

مجالس می‌توانند براساس قانون کمیسیون‌های مشترکی را تشکیل دهند. پارلمان فدرال دو کمیسیون را برای نظارت بر فعالیتهای امنیتی و حفاظت از حقوق اساسی مردم تعیین می‌کند.

قانون می‌تواند اختیاراتی را که ماهیت قانونگذاری ندارند به کمیسیون‌ها واگذار کند.

کمیسیون‌ها مختارند که در راستای انجام وظیفه کسب اطلاعات کنند و نیز بازرسی و تحقیقات بعمل بیاورند. محدوده این اختیارات در قانون ترسیم می‌شود.

مراجع اداری و قضائی موظف به همکاری بااین کمیسیون‌ها هستند.

اصل ۱۶۲ دفتر خدماتی پارلمان

دفتر خدماتی پارلمان در خدمت هر دو مجلس است.

جزئیات توسط قانون تدوین می شود.

بخش دوم روند تصمیم گیری

اصل ۱۶۳ جلسات جداگانه

هر مجلس جلساتش را مجزا از دیگری تشکیل میدهد.

تصویب قوانین مستلزم موافقت هر دو مجلس است.

در صورت عدم توافق، قانون ادامه روند تصمیم گیری را تعیین میکند.

اصل ۱۶۴ جلسات مشترک (مجمع عمومی)

مجلس و سنا به ریاست رئیس مجلس به صورت مشترک در موارد زیر تصمیم گیری می کنند:

الف) برگزاری انتخاباتی که در حیطه مسئولیت این مجمع است

ب) اختلافات مابین عالی ترین مقامات فدرال در امور صلاحیت

پ) درخواست بخشش.

مجمع متحد همچنین برای رویدادهای خاص و دریافت گزارش حکومت فدرال تشکیل می شود.

اصل ۱۶۵ عمومی بودن جلسات

جلسات پارلمان بر عموم آزاد است. قانون می تواند موارد مستثنا را تعیین کند.

اصل ۱۶۶ تصمیم گیری

تصمیم گیری در مجلس و سنا مستلزم حضور اکثریت اعضا آنهاست.

در مجلس و سنا و نیز در مجمع مشترک این دو، هر تصمیمی مستلزم اکثریت آرا است.

اصل ۱۶۷ لایحه و درخواست

هر عضو پارلمان، هر کمیسیون پارلمانی و هر ایالت میتواند لایحه قانونی به پارلمان فدرال ارائه دهد.

اعضای پارلمان و حکومت فدرال حق دارند در مواردی که مورد بحث در پارلمان است درخواست عرضه کنند.

اصل ۱۶۸ مصونیت

اعضای پارلمان فدرال و حکومت فدرال درقبال اظهاراتشان در پارلمان و یا در ارگانهای آن از مصونیت قضائی برخوردارند.

قانون انواع دیگری از مصونیت و حیطه دیگر مشمولین را تعیین میکند.

اصل ۱۶۹ فرم مصوبات پارلمان فدرال

پارلمان فدرال مقرراتی را که احقاق و وظایف اشخاص را در برمیگیرند در قالب قانون یا آئین نامه تدوین می کند. سایر مصوبات پارلمان در قالب مصوبه صادر می شوند.

اصل ۱۷۰ قانون گذاری

همه مقررات مهم قانونی در قالب قانون فدرال تصویب میشوند، منجمله

الف: حقوق سیاسی مردم

ب: محدودیت حقوق اساسی

پ: احقاق و تعهدات فردی

ت: مالیات و عوارض

س: وظایف و خدمات جمهوری مشترک فدرال

ج: وظایف ایالت ها در رابطه با اجرای قوانین فدرال

چ: سیستم اداری جمهوری مشترک فدرال .

اختیار قانون گذاری می تواند به وسیله قانون فدرال به حکومت فدرال واگذار شود مگر اینکه پارلمان فدرال از امر خوداری بعمل آورده باشد.

اصل ۱۷۱ قانون گذاری اضطراری

قانون فدرالی که لازم الاجرا شدن آن بنا به شرایط فوریت دارد را می توان باتأیید اکثریت اعضای پارلمان فدرال بلافاصله، یعنی قبل از اتمام مهلت معمول رفراندم، به اجرا گذاشت. لذا مدت اجرا باید محدود باشد.

اگر رفراندوم برعلیه قانونی اضطراری که منشاء گرفته از قانون اساسی فدرال باشد صورت گیرد، اجرای قانون مربوطه محدود به حداکثر یکسال بعد از تصویبش در پارلمان میشود، مشروط بر اینکه در این مدت مردم در انتخابات عمومی منشأ گرفته از رفراندم آنرا نپذیرفته باشند.

قانون اضطراری که که منشاء گرفته از قانون اساسی فدرال نباشد بعد از یکسال از تصویبش در پارلمان ملغی میشود اگر در این مدت مردم و ایالتها آنرا نپذیرند. در هر صورت مدت اجرای این قانون هم باید محدود باشد.

تکرار قانون اضطراری که در انتخابات رفراندومی رد شده است امکان پذیر نیست.

اصل ۱۷۲ روابط با خارج و قراردادهای بین المللی

جمهوری مشترک فدرال مسئول روابط با کشورهای خارجی است.

پارلمان فدرال در شکل گیری سیاست خارجی شرکت می کند و بر حفظ روابط خارجی نظارت می کند.

پارلمان فدرال معاهدات بین المللی را تصویب می کند، به استثنای آنهایی که عقد شان توسط قانون و یا معاهدات بین المللی به حکومت فدرال واگذار شده باشد.

اصل ۱۷۳ امور مالی

پارلمان فدرال مخارج، تراز مالی و نیز بودجه سال آتی جمهوری مشترک فدرال را تصویب می کند.

اصل ۱۷۴ انتخاب اعضاء حکومت فدرال و قضات دیوان عالی قضائی

پارلمان فدرال اعضای حکومت فدرال و قضات دیوان قضائی عالی را انتخاب می کند.

پارلمان فدرال میتواند براساس قانون انتخابات پرسنلی دیگر را انجام دهد و یا آنها را تأیید کند.

اصل ۱۷۵ نظارت

پارلمان فدرال مسئول نظارت بر حکومت فدرال، سیستم اداری فدرال، دادگاه های فدرال و سایر نهادهائی که وظایف جمهوری مشترک فدرال را بر عهده دارند است.

وظیفه رسمی رازداری این مقامات در برخورد با هیئت های ویژه نظارتی پارلمان که بر اساس قانون تشکیل شده اند قابل اجرا نیست.

اصل ۱۷۶ بررسی کارآمد اقدامات حکومت

پارلمان فدرال اقدامات انجام شده توسط جمهوری مشترک فدرال را از نظر کارآمدی آنها بررسی می کند.

اصل ۱۷۷ ابلاغ تکالیف به حکومت

پارلمان فدرال می تواند تکالیفی به حکومت فدرال ابلاغ کند. قانون جزئیات را تنظیم می کند، به ویژه ابزارهائی که توسط آنها پارلمان فدرال بتواند بر حوزه مسئولیت حکومت فدرال تأثیر بگذارد.

اعضای حکومت فدرال حق دارند و در صورت درخواست موظفند در جلسات پارلمان فدرال و کمیسیون های آن شرکت کنند و نظراتشان را اظهار کنند. حکومت فدرال موظف است پارلمان فدرال را در مورد نحوه انجام فعالیت هایش مطلع کند. قانون جزئیات را تعیین می کند.

اصل ۱۷۸ نقش پارلمان در روابط حکومت فدرال با ایالات

پارلمان فدرال حافظ روابط پسندیده بین جمهوری مشترک فدرال و ایالت هاست.

وی متضمن قوانین اساسی ایالت هاست.

پارلمان فدرال مرجع تصمیم گیری در مورد اعتراض حکومت فدرال یا ایالتی نسبت به موافقت نامه های بین ایالتی و یا معاهدات بین ایالت ها و کشورهای خارجی است.

اصل ۱۷۹ سایر وظایف و اختیارات

پارلمان فدرال وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

الف: اخذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت برون مرزی، استقلال و بیطرفی کشور

ب: اخذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت درون مرزی

پ: صدور آئین نامه یا دستور در امور فوق اگر شرایط فوق العاده ایجاب کند

ت: اعلام آماده باش و بسیج نیروهای مردمی و مسلح یا بخشهائی از آن در موارد اضطراری

س: اخذ تدابیر لازم برای اجرای قوانین فدرال

ج: تصمیم گیری در مورد همخوانی لایحه های مردمی با قوانین موجود

ج: مشارکت در برنامه ریزی های مهم حکومتی

ح: تصمیم گیری در قضایائی که قانون فدرال آنها را به صراحت ذکر کرده باشد

پارلمان فدرال همچنین به اموری می پردازد که در حیطه وظایف جمهوری مشترک فدرال باشند لذا به هیچ مقام دیگری واگذار نشده اند.

دیگر وظایف و اختیارات توسط قانون به پارلمان فدرال واگذار میشوند.

فصل سوم حکومت و سیستم اداری فدرال

بخش اول تشکل و روند کاری

اصل ۱۸۰ حکومت فدرال

حکومت فدرال عالی ترین مقام قوه اجرائیه جمهوری مشترک فدرال است.

اصل ۱۸۱ ترکیب و انتخاب اعضاء حکومت فدرال

حکومت فدرال متشکل است از وزیر.

وزیران پس از هر انتخاب عمومی پارلمان فدرال توسط مجمع مشترک مجلس و سنا انتخاب می شوند.

آنها برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. هر شهروندی که واجد شرکت در انتخابات پارلمان فدرال باشد می تواند در حکومت فدرال انتخاب شود.

در انتخاب وزیران باید توجه داشت که جنسیت ها، نسل ها و ملت های مختلف بطور مناسب تبلور میابند. طیف های سیاسی نمایندگان مجلس نیز بایستی به شکلی مناسب در حکومت فدرال منعکس شوند. آنها می توانند در این انتخابات ائتلاف تشکیل دهند.

اصل ۱۸۲ ریاست جمهوری مشترک فدرال

رئیس جمهوری مشترک فدرال سرپرست جلسات حکومت فدرال است.

رئیس جمهوری مشترک فدرال و معاون ایشان توسط پارلمان از میان اعضاء منتخب حکومت فدرال بشکل دواری برای مدت یک سال انتخاب میشوند.

انتخاب مجدد منتفی است. رئیس جمهوری مشترک فدرال را نمیتوان بعنوان معاون برای سال آتی انتخاب کرد.

اصل ۱۸۳ روش کار وزرا و نقش وزارتخانه ها

حکومت فدرال تصمیمات خود را به عنوان یک نهاد جمعی می گیرد. تصمیمات اتخاذ شده یک صدا به برون عرضه می شوند.

بنا به وزارتخانه، امور حکومتی بین وزیران برای آماده سازی و اجراء تقسیم می شود.

اجرای امور به عهده وزارتخانه ها یا ادارات تابعه آنهاست.

اصل ۱۸۴ سیستم اداری فدرال

حکومت فدرال ریاست سیستم اداری فدرال را بر عهده دارد. وی مسئول است که این سیستم مطابق اهدافش به درستی سازماندهی شده و وظایفش را به صورت هدفمند انجام بدهد.

سیستم اداری فدرال متشکل است از وزارتخانه ها که در راس هر کدام وزیری مسئولیت را عهده دار میباشد.

طبق قانون میشود وظایف اداری را به سازمانها و یا اشخاصی که وابسته به حکومت فدرال نیستند واگذار کرد.

بخش دوم مسئولیت ها

اصل ۱۸۵ سیاست حکومت فدرال

حکومت فدرال اهداف و ابزار سیاست خود را تعیین می کند. او برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های کشوری را بر عهده دارد.

وی به موقع و بصورت جامع فعالیتهای خود را به اطلاع عموم می رساند، مشروط بر اینکه با منافع عمومی یا خصوصی مغایرت شدیدی وجود نداشته باشد.

اصل ۱۸۶ لایحه قانونی

حکومت فدرال میتواند لوایح قانونی را به پارلمان فدرال پیشنهاد دهد.

اصل ۱۸۷ تنظیم آئین نامه و اجرای قوانین و احکام

حکومت فدرال مقررات قانونی را در قالب آئین نامه صادر می کند، مشروط به اینکه قانون اساسی و یا دیگر قوانین فدرال به وی این اختیار را داده باشند.

حکومت فدرال مسئول اجرای قوانین فدرال و مصوبات پارلمان فدرال و احکام دیوان عالی قضائی است.

اصل ۱۸۸ امور مالی

حکومت فدرال برنامه مالی چهارساله و پیش نویس بودجه سالانه و نیز صورتحساب مالی سالانه فدرال را تهیه و به پارلمان ارائه می دهد.

حکومت فدرال متضمن مدیریت مالی صحیح و منظمی است.

اصل ۱۸۹ امور خارجه

حکومت فدرال، ضمن رعایت حق مشارکت پارلمان فدرال، به امور خارجی رسیدگی می کند. او نماینده جمهوری مشترک فدرال در خارج از کشور است.

حکومت فدرال معاهدات بین المللی را برای تأیید به پارلمان فدرال ارائه میدهد و پس از مقبولیت آنها را امضا و تصویب می کند.

اصل ۱۹۰ امنیت درون و برون مرزی

حکومت فدرال اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت داخلی و خارجی و نیز استقلال و بیطرفی کشور را اتخاذ می کند.

وی می تواند بر اساس این اصل آئین نامه ها و دستوراتی صادر کند در مقابله با اختلالات جدی به وقوع پیوسته و یا قریب الوقوع در نظم عمومی و امنیت داخلی و یا خارجی. چنین احکامی حداکثر تا یک ماه اعتبار دارند و باید در این مدت به تصویب پارلمان فدرال برسند.

حکومت فدرال میتواند در موارد اضطراری نیروهای مسلح را بسیج کند. اگر انتظار می رود که این اقدام بیش از یک هفته طول بکشد، پارلمان فدرال باید بدون تاخیر تشکیل جلسه دهد و در این مورد تصمیم گیری کند.

نباید جان و سلامتی هیچ شهروندی قربانی حفاظت از کالا یا منافع اقتصادی شود.

اصل ۱۹۱ روابط بین جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها

حکومت فدرال مسئول حفظ و بهبود روابط بین جمهوری مشترک فدرال و ایالت هاست و با ایالت ها همکاری می کند.

وی مصوبات ایالتی را برای اطمینان از مطابقت آنها با قوانین فدرال تأیید می کند. این تأییدیه پیش شرط اعتبار این مصوبات است.

حکومت فدرال میتواند علیه قراردادهای بین ایالتی و یا مابین ایالت با کشور خارجی به پارلمان فدرال اعتراض کند.

وی متضمن رعایت کلیه قوانین فدرال و و معاهدات ایالتی است و اقدامات لازم را برای انجام این وظیفه بعمل می آورد.

اصل ۱۹۲ سایر وظایف و اختیارات

حکومت فدرال وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

الف: نظارت بر سیستم اداری و دیگر نهادها ئی که وظایف کشوری به آنها محول شده است.

ب: گزارش دادن بطور منظم به پارلمان فدرال در مورد فعالیتهای خود و همچنین وضعیت کشور.

پ: انجام گزینش هایی که در حیطه مسئولیت هیچ مرجع دیگری نیست.

ت: رسیدگی به شکایاتی که در قانون ذکر شده اند.

سایر وظایف و اختیارات بنا به قانون به حکومت فدرال واگذار میشود.

فصل چهارم قوه قضائی

اصل ۱۹۳ دیوان عالی قضائی

دیوان عالی قضائی عالی ترین مرجع قضائی کشور است.

وی شامل شعبه های دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه مدنی فدرال، دادگاه تامین اجتماعی فدرال، دادگاه اداری فدرال و دادگاه جنائی فدرال است. سازمان و رویه آنها توسط قانون تنظیم می شود.

مدیریت دیوان عالی قضائی بعهده خود ایشان است.

اصل ۱۹۴ صلاحیت دیوان عالی قضائی

دیوان عالی قضائی به نقض امور زیر رسیدگی می کند:

الف: قوانین فدرال

ب: قوانین بین المللی

پ: قراردادهای بین ایالت ها

ت: حقوق اساسی بر اساس قانون اساسی ایالت

س: خودمختاری شوراها و سایر ضمانت های حکومتی به نفع نهادهای حکومتی

ج: حقوق سیاسی جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها

چ: منع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت

دیوان عالی قضائی در مورد اختلافات حقوقی مابین جمهوری مشترک فدرال و ایالت ها و یا مابین ایالت ها قضاوت می کند.

وی در مورد سازگاری قانون فدرالی که بر اساس آن حکمی صادر شده را با قانون اساسی فدرال و یا حقوق بین الملل قضاوت می کند.

به درخواست یک ایالت و در ارتباط با حکمی که براساس قانون فدرال ابلاغ شده، دیوان عالی قضائی قضاوت می کند که آیا قانون مذکور تضمین های داده شده بر اساس قانون اساسی فدرال در خصوص اختیارات ایالت ها را نقض می کند یا خیر.

صلاحیت دیوان عالی قضائی ممکن است توسط قانون گسترش داده شود.

اصل ۱۹۵ قوانین قابل بررسی

دیوان عالی قضائی و سایر مقامات که قانون را اعمال میکنند بر مبنای قوانین فدرال و بین المللی عمل می کنند.

اصل ۱۹۶ دسترسی به دیوان عالی قضائی

دسترسی به دیوان عالی قضائی توسط قانون تضمین شده است.

در مورد دعاوی حقوقی که دارای اهمیت اساسی نباشند، قانون دادرسی برای ارزش مالی آنها بعنوان پیش شرط عرضه به دیوان سقف مالی تعیین میکند.

قانون میتواند دسترسی به دیوان عالی قضائی را در رابطه با موضوعات خاصی ممنوع کند.

برای شکایاتی که آشکارا بی اساس هستند قانون روش رسیدگی ساده ای را تعیین کند.

اصل ۱۹۷ مراجع قضائی ایالتی

مراجع قضائی در ایالت ها دادگاههای بخشداری و دادگاه های ایالتی هستند.

اولین مرجع رسیدگی به پرونده های مدنی، دولتی و کیفری دادگاه های بخشداری هستند.

قضات ایالت ها و بخشداری ها توسط مردمشان انتخاب می شوند.

اصل ۱۹۸ استقلال قوه قضائیه

مقامات قضائی در اعمال اختیارات قضائی خود مستقل از دیگر قوا بوده و تنها مطیع قانون هستند.

باب ششم تجدید نظر در قانون اساسی فدرال

فصل اول تجدید نظر

اصل ۱۹۹ اصول

قانون اساسی فدرال در هر زمان بطور کلی یا جزئی قابل تجدید نظر است.

تجدید نظر قانون اساسی فدرال از طریق پروسه تعریف شده در مورد چگونگی تصویب قوانین صورت می گیرد.

اصل ۲۰۰ پروسه

مردم و هر مجلس فدرال میتوانند خواستار تجدید نظر در قانون اساسی فدرال شوند.

مردم در انتخابات عمومی در مورد سرنوشت تجدید نظر تصمیم میگیرند.

رای عمومی مثبت به تجدید نظر کلی قانون اساسی فدرال منجر به انتخاب مجدد اعضای پارلمان و لاجرم اعضای حکومت فدرال میشود.

در تجدید نظر قانون اساسی فدرال باید رعایت شوند.

تصحیح: در تجدید نظر قانون اساسی فدرال باید قوانین غیر قابل تغییر بین المللی رعایت شوند

اصل ۲۰۱ اجراء

قانون اساسی فدرال تجدید نظر شده پس از تأییدیه مردم لازم الاجرا می شود.

فصل دوم مقررات انتقالی

اصل ۲۰۲ زمان اجراء

اصل که در تاریخ به تصویب رسید از تاریخ به مرحله اجرا در میاید.

اصل

.....